

الجمهورية التونسية

قوانين وترايب

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



بسم الله الرحمن الرحيم
في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول سنة 1381

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D, 800	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Etranger.....	4 D, 500	2 D, 850	5 D, 100	2 D, 850
Prix de numéro..	0 D, 835		0 D, 845	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D, 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS	Pages
LOI N° 61-33 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant approbation du premier avenant à la convention de concession du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371), à la Société des Forces Hydro-Electriques de Tunisie.....	908
LOI N° 61-34 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant approbation de la convention de concession à la Société Tunisienne de Banque de l'exploitation, sur l'ensemble du Territoire de la République, des magasins généraux et entrepôts réels.....	909
LOI N° 61-35 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Société Tuniso-Italienne de Raffinage.....	911
LOI N° 61-36 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant création et organisation de la Société d'Entraide des Personnels de la Sûreté Nationale.....	911
LOI N° 61-37 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant création d'une Banque Coopérative.....	912
LOI N° 61-38 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), instituant et organisant le contrôle des pépinières d'arbres fruitiers.....	914
LOI N° 61-39 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), instituant un contrôle du Commerce et de l'Utilisation des Produits Pesticides à usage Agricole.....	915
LOI N° 61-40 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), modifiant la loi N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), portant loi de finances pour la gestion 1961.....	915
LOI N° 61-41 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), modifiant la loi N° 59-95 du 20 août 1959 (15 safar 1379), portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des douanes à l'importation et à l'exportation.....	918
LOI N° 61-42 du 11 juillet 1961 (28 moharem 1381), portant refonte de la législation relative à la saisie-arrest et à la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur et des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux.....	918

DECRETS ET ARRETES

DECRET N° 61-253 du 14 juillet 1961 (1 ^{er} safar 1381), portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire.....	921
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 61-252 du 11 juillet 1961 (28 moharem 1381), approuvant la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie.....	921
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

DECRETS Nos 61-245 et 246 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), complétant et modifiant le décret du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale, des caporaux et des soldats.....	923
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

MOUVEMENT dans la Magistrature.....	923
-------------------------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRETS Nos 61-247 et 248 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), autorisant les Communes de Soliman et de Gromballia, à modifier partiellement l'affectation d'un terrain.....	923
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

DECRET N° 61-244 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant virement de crédits, d'articles à articles.....	924
ARRETE des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances, à l'Agriculture et à l'Industrie et aux Transports du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), prohibant l'importation de la chicorée torréfiée.....	924

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

DECRET N° 61-251 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), relatif à la fixation des obligations affectant l'acte de Kirdar.....	925
NOMINATION des membres du bureau du « Groupement Obligatoire des Dattes » (Rectificatif).....	925

Pages

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

AGREMENT d'Associations Coopératives de Construction..... 925

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES, ET TELEPHONES

DECRET N° 61-249 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381),
portant intégration de certains fonctionnaires du
Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Télé-
phones, dans le corps des agents techniques..... 926

DECRET N° 61-250 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381),
portant transformation d'emplois au Secrétariat
d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones..... 925

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux
Affaires Sociales du 7 juillet 1961 (24 moharem
1381), prorogeant l'effet des dispositions de l'arrêté
du 25 janvier 1961 (7 chaabane 1380)..... 927

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux
Affaires Sociales du 7 juillet 1961 (24 moharem
1381), reportant la date du concours pour le recru-
tement de vingt contrôleurs du travail..... 927

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS relatif à la contribution des riverains aux dépenses
de premier établissement pour la Construction d'un
réseau d'égouts dans la Commune d'Hamam-Lif.. 927

AVIS de clôture des opérations de recensement dans les Com-
munes de Kalaat-Es-Senam et Sbiba..... 927

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

AVIS de mise en recouvrement des rôles du canoun des arbres
fruitiers et de la taxe sur le bétail de 1961..... 928

AVIS aux Importateurs..... 928

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS aux agriculteurs..... 928

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie..... 929

ANNONCES..... 930

LOIS

Loi N° 61-33 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant appro-
bation du premier avenant à la convention de concession du
15 juillet 1952 (22 chaoual 1371), à la Société des Forces Hy-
dro-Electriques de Tunisie (1).

An nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — « Est approuvé le premier avenant
du 27 décembre 1960 (8 redjeb 1380), à la convention de

(1) Travaux préparatoires.
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance
du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

concession du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371), ci-annexé,
conclu entre l'Etat d'une part, représenté par les Secrétaires
d'Etat au Plan et aux Finances, à l'Industrie et aux Trans-
ports et à l'Agriculture et d'autre part, la Société Forces
Hydro-Electriques de Tunisie, représentée par son Prési-
dent-Directeur Général.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la
République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

PREMIER AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION DU 15 JUILLET 1952

Entre les soussignés :

L'Etat Tunisien, représenté par :

M. AZEDINE ABBASSI, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et
aux Transports,

M. HÉDI KHEFACHA, Secrétaire d'Etat aux Finances et
au Commerce,

M. ABDESSELEM KNANI, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
agissant tous trois es-qualité,

d'une part,

Et M. Essaad ben Osman, Président-Directeur Général
de la Société des Forces Hydro-Electriques de Tunisie
(F.H.E.T.), agissant au nom de cette Société en vertu d'une
décision du Conseil d'Administration dans sa séance du 26
avril 1960,

d'autre part,

Et sous réserve de l'approbation par son Excellence le
Président de la République.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'ensemble de l'article 3 (Travaux à
exécuter) de la Convention de Concession susvisée du 15
juillet 1952, est remplacé par les dispositions ci-après :

« Dans les conditions et sous les réserves qui seront pré-
cisées au Cahier des Charges, la Société construira, dans
un délai de 10 ans, après sa constitution définitive, des
usines de production d'énergie hydro-électrique, à Nebeur
et à Fernana, un réseau de 90 kv. comprenant les postes
et lignes destinés à évacuer l'énergie produite sur les ré-
seaux de distribution publique, à l'exception du poste de
Djebel-Djelloud, dont seules les traversées d'arrivée du ré-
seau 90 kv. sont à la charge de la Société ».

Fait à Tunis, le 27 décembre 1960, en cinq exemplaires
(dont un pour l'enregistrement).

Le Secrétaire d'Etat aux Finances
et au Commerce,

Signé : HÉDI KHEFACHA.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie
et aux Transports,

Signé : AZEDINE ABBASSI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Signé : ABDESSELEM KNANI.

Le Président-Directeur Général
de la Société (F.H.E.T.),

Signé : ESSAAD BEN OSMAN.

Loi N° 61-34 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant approbation de la Convention de Concession à la Société Tunisienne de Banque de l'exploitation, sur l'ensemble du territoire de la République, des magasins généraux et entrepôts réels (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, la convention ci-annexée du 14 mars 1961 (27 ramadan 1380), passée entre l'Etat et la Société Tunisienne de Banque, portant concession à cette dernière de l'exploitation, sur l'ensemble du territoire de la République, des magasins généraux et entrepôts réels.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

CONVENTION

Entre les soussignés :

— L'Etat Tunisien, représenté par M. AHMED BEN SALAH, Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances,

d'une part,

Et :

— La Société Tunisienne de Banque, agissant par M. ABDELAZIZ MATHARI, spécialement mandaté à cet effet, après délibération du Conseil d'Administration, en date du 4 avril 1961, dont une copie certifiée conforme est annexée à l'original de la présente destinée à l'Etat,

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — L'Etat concède à la Société Tunisienne de Banque, qui accepte, l'exploitation sur l'ensemble du Territoire de la République, des magasins généraux et entrepôts réels, pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date d'effet de la loi portant approbation de la présente convention.

ART. 2. — Toute rétrocession totale ou partielle de la concession définie à l'article précédent, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu que sous réserve de l'approbation de la rétrocession par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, qui fixe les conditions à remplir par le preneur.

L'inobservation de cette condition entraînerait la nullité de la cession.

ART. 3. — Les établissements affectés à l'exploitation des magasins généraux et entrepôts réels seront ceux utilisés jusqu'ici pour l'exercice de cette activité, ainsi que ceux qui seront loués, acquis ou édifiés à l'avenir de cet effet.

Ils seront remis au concessionnaire en même temps que le matériel d'exploitation. Un inventaire régulier en triple exemplaire sera établi pour chaque centre comprenant des magasins généraux et entrepôts réels, contradictoirement par un représentant du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances, et un représentant de la Société Tunisienne de Banque.

Les risques d'incendie, accidents et autres seront couverts par les soins du concessionnaire auprès de compagnies d'assurances à primes fixes agréées par le Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances.

Aucun dépôt de marchandises dangereuses ou insalubres ne pourra être compris dans les locaux ci-dessus.

ART. 4. — Le concessionnaire est tenu de garnir tous les établissements précités, soit à l'origine, soit en cours de concession, d'un outillage industriel en rapport avec les besoins du commerce.

Il devra constamment tenir en parfait état d'entretien et de bon fonctionnement, les magasins, hangars et généralement toutes les constructions dépendant de l'établissement, ainsi que l'outillage industriel et mobilier. En fin de concession, le matériel devra se retrouver en bon état d'usage.

A défaut d'exécution par le concessionnaire des charges du présent article, il y sera pourvu d'office à ses frais à la diligence du concédant, après une sommation restée infructueuse.

ART. 5. — Toutes acquisitions et édifications de bâtiments nouveaux, ainsi que tous travaux d'agrandissement et d'amélioration suggérés à l'initiative du concédant ou du concessionnaire ne pourront être réalisés qu'après accord exprès du concédant sur un projet établi par le concessionnaire.

Le projet soumis à l'accord du concédant devra prévoir notamment :

- le montant approximatif de l'investissement envisagé,
- le mode de financement,
- les charges financières (taux d'amortissement et taux d'intérêt).

Les nouveaux bâtiments seront immatriculés d'emblée au nom de l'Etat Tunisien par les soins du concessionnaire; les charges financières y afférentes (amortissements et intérêts), seront prélevées sur les loyers servis à l'Etat, tels qu'ils sont définis à l'article 11.

Pour tous travaux de construction, le concessionnaire devra procéder par appel d'offres, et se conformer à la réglementation en usage concernant les bâtiments administratifs.

ART. 6. — Les acquisitions éventuelles de matériel et de mobilier, nécessaires à l'exploitation rationnelle des magasins généraux, seront à la charge exclusive du concessionnaire, sans que celui-ci puisse en faire figurer l'amortissement ou les intérêts au compte d'exploitation visé à l'article 11 ci-après.

ART. 7. — Le concessionnaire fera approuver par le concédant tous règlements d'ordre général intérieurs, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des établissements concédés.

Ce règlement prévoira notamment la tenue d'une comptabilité pour chacun des centres comprenant des magasins généraux et entrepôts réels.

ART. 8. — La liste des marchandises que les magasins généraux devront obligatoirement recevoir, de même que celles des marchandises à admettre en entrepôts réels, ainsi que les tarifs et taxes à percevoir pour magasinage et manutentions diverses, devront être approuvées par le concédant.

Il ne pourra y être apporté aucune modification sans l'approbation de l'autorité concédante.

ART. 9. — La perception des droits et taxes devra être faite d'une manière égale par nature de produits pour tous les clients et sans aucune faveur.

Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance des intéressés au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans les locaux accessibles au public; ces affaires seront entretenues et renouvelées toutes les fois qu'il y aura lieu.

Toute perception donnera lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un registre à souche : ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle prévus au décret du 30 janvier 1937 (18 doul kaada 1355), sur le contrôle financier de l'Etat et de tous autres fon-

tionnaires délégués à cet effet par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

ART. 10. — Toutes les opérations des magasins généraux et entrepôts réels seront soumises au contrôle de l'autorité concédante.

Tous livres, documents, pièces comptables du concessionnaire seront constamment tenus à la disposition des agents de douane bénéficiant du droit de communication prévu par l'article 54 du Code des Douanes; ou des fonctionnaires porteurs d'un ordre de mission émanant du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances qui auront accès dans toutes les parties des magasins généraux et entrepôts réels.

Le concessionnaire fournira, en trois exemplaires, au Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances des états trimestriels tendant à l'amener à l'exécution de ses obligations.

Il recevra toutes demandes et réclamations que le concessionnaire serait fondé à formuler en vertu de la présente convention.

ART. 11. — En échange des avantages concédés, le concessionnaire paiera à l'autorité concédante :

1° Chaque année à titre de loyer des établissements concédés, et à dater du jour où les magasins généraux et entrepôts réels seront mis à sa disposition :

— pour les établissements de Tunis : 7.500 D. (sept mille cinq cents dinars) l'an;

— pour les établissements de Sfax : 1.250 D. (mille deux cent cinquante dinars) l'an;

— pour les établissements de Sousse : 1.250 D. (mille deux cent cinquante dinars) l'an.

Le taux de ces loyers est susceptible d'être révisé chaque fois que le concédant mettra à la disposition du concessionnaire des bâtiments nouvellement acquis, construits, agrandis ou améliorés; cette révision qui est indépendante de celle que chacune des parties serait en droit de demander en cas de modification des conditions économiques générales, pourra intervenir soit par entente entre les parties, soit par voie de justice à la requête de la partie la plus diligente.

2° Chaque année une somme égale à 50 % (cinquante pour cent) des bénéfices nets de compte d'exploitation. Pour le calcul de ces bénéfices, on fera figurer au dit compte :

— *En recettes* : les recettes brutes d'exploitation, qui comprendront en sus des produits de l'application des taxes autorisées, les produits divers, tels qu'indemnités pour dommages, recouvrement de taxes arriérées et généralement, toutes les sommes encaissées par le concessionnaire à un titre quelconque du fait de son exploitation.

— *En dépenses* : les dépenses d'exploitation de toutes natures concernant exclusivement les magasins généraux et entrepôts réels, soit :

— les frais réels d'exploitation y compris les loyers servis, aussi bien à l'autorité concédante, qu'à des tiers;

— les dépenses relatives aux travaux d'entretien et de réparation, les traitements et salaires du personnel, les frais de fonctionnement de l'outillage et les dépenses de main-d'œuvre occasionnées par les manutentions opérées par le concessionnaire pour une meilleure utilisation des locaux;

— les dépenses diverses, telles qu'indemnités pour dommages, frais de justice et de procédure, droits et taxes payés soit à l'Etat, soit à des particuliers, en un mot toutes les dépenses non dénommées faites dans un but d'utilité pour l'exploitation des magasins généraux et entrepôts concédés;

— les frais comprenant ceux d'administration du concessionnaire, les frais de voyage, de publicité et généralement tous les frais ne rentrant pas dans les rubriques précédentes.

Il sera produit justification valable de toutes les dépenses ci-dessus.

Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire remettra au Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, le compte détaillé de ses recettes et dépenses, établi d'après ses registres et arrêté au 31 décembre précédent.

La vérification des comptes devra être terminée dans un délai de trois mois à partir de leur présentation. Passé ce délai, les comptes seront considérés comme approuvés.

Le concessionnaire devra, en outre, adresser tous les mois au Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances, la balance mensuelle des comptes relatifs à l'exploitation des magasins généraux et entrepôts réels.

ART. 12. — Le concessionnaire devra verser au moment de la signature de la présente convention à la Caisse du Trésorier Général de Tunisie un cautionnement en numéraires, ou en obligations tunisiennes de 10.000 D. (dix mille dinars). Ce cautionnement sera affecté par privilège à la garantie de ses obligations de toutes natures, y compris des droits de l'Etat, créancier privilégié pour toutes taxes, impôts et redevances.

En cas de perte de tout ou partie du dit cautionnement, le concessionnaire devra le reconstituer dans un délai de huit jours à partir de la notification qui lui sera adressée.

ART. 13. — Si la concession n'est pas renouvelée à son expiration, ou si, avant cette expiration, il est mis fin à la concession pour une cause quelconque, les immeubles, terrains, établissements, matériel et mobilier, faisant l'objet de la présente concession seront remis à l'Etat Tunisien.

La Société Tunisienne de Banque aura droit au remboursement par l'Etat du solde des prêts non amortis ayant permis le financement de nouvelles immobilisations, tel que prévu à l'article 5.

L'Etat pourra s'acquitter des sommes dont il serait redevable soit annuellement en respectant le tableau d'amortissements prévu lors de la réalisation de ces prêts, soit par anticipation.

ART. 14. — Après mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée par l'autorité concédante :

— si l'exploitation d'un ou de plusieurs centres est interrompue pendant huit jours consécutifs, sauf cas de force majeure;

— faute par le concessionnaire de se conformer tant aux dispositions du décret du 22 février 1900 (21 chaoual 1317), réglementant l'exploitation des magasins généraux et du Code des Douanes, qu'à celles des présentes.

Si la déchéance est prononcée, le cautionnement, les immeubles, terrains, établissements, matériel acquis sur les fonds du concessionnaire pour l'exercice de cette activité, seront acquis à l'autorité concédante, à charge pour elle de reverser au concessionnaire le solde des prêts non amortis, tel que prévu à l'article 13.

ART. 15. — Les difficultés qui pourraient naître de l'exécution de la présente convention seront jugées par la juridiction compétente.

ART. 16. — En aucun cas, l'Etat ne pourra être responsable envers les tiers qui traiteront avec le concessionnaire soit notamment pour le dépôt de leurs marchandises, soit pour tous autres marchés ou transactions.

ART. 17. — Le concessionnaire fera imprimer à ses frais 200 exemplaires de la convention de concession et les remettra à l'autorité concédante.

Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement, et se référant à la présente convention.

Fait à Tunis, le 14 mars 1961.

LU ET APPROUVÉ :

*Le Secrétaire d'Etat au Plan
et aux Finances,*

AHMED BEN SALAH.

LU ET APPROUVÉ :

*Société Tunisienne de Banque,
Le Président-Directeur Général,*

ALDELAZIZ MATHARI.

Loi N° 61-35 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Société Tuniso-Italienne de Raffinage (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le Service d'Etat au Plan et aux Finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à concurrence de Cinquante Mille Dinars (50.000 Dinars) à la première augmentation du capital de la Société Tuniso-Italienne de Raffinage (S.T.I.R.).

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

Loi N° 61-36 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant création et organisation de la Société d'Entr'aide des personnels de la Sûreté Nationale (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

**Constitution de la Société d'Entr'aide
des personnels de la Sûreté Nationale**

CHAPITRE PREMIER

Formation et but de la Société

ARTICLE PREMIER. — Il est créée une association à laquelle sont obligatoirement affiliés tous les personnels actifs de la Sûreté Nationale, régis par le décret N° 57-194 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377).

Cette association, régie par les dispositions de la présente loi, est dénommée « Société d'Entr'aide des Personnels de la Sûreté Nationale ».

ART. 2. — La Société d'Entr'aide des Personnels de la Sûreté Nationale a pour but de mener dans l'intérêt de ses membres, de leur conjoint et descendants au premier degré, une action de prévoyance, de solidarité et d'entr'aide tendant à :

1° La couverture des frais médicaux et chirurgicaux et de maternité qui ne sont pas couverts par le Régime de Prévoyance Sociale, institué par le décret modifié du 12 avril 1951 (6 redjeb 1370);

2° Le remboursement des frais de scolarité (pensions et fournitures scolaires), des cotisations pour participation aux colonies de vacances, pour les enfants des affiliés;

3° La construction ou l'acquisition d'immeubles d'habitation en vue de leur location aux affiliés.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

ART. 3. — Le siège social est fixé à Tunis, à la Direction de la Sûreté Nationale.

CHAPITRE II

Administration

ART. 4. — La Société d'Entr'aide est administrée par un Conseil d'Administration, composé de 8 membres dont un Président et un Vice-Président.

ART. 5. — Le Président est de droit le Directeur de la Sûreté Nationale qui désigne le Vice-Président.

Les six Administrateurs sont élus pour deux ans par les personnels actifs de la Sûreté Nationale.

Pour être éligible, il faut avoir au moins 3 ans d'ancienneté.

ART. 6. — Le Président assure la régularité du fonctionnement de la Société, il préside les réunions du Conseil d'Administration; il signe tous les actes ou délibérations, représente la Société en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend toutes les décisions urgentes sous réserve d'en référer par la suite au Conseil d'Administration. Il lui appartient de désigner les bénéficiaires des locaux à usage d'habitation.

Le Vice-Président seconde le Président et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence. Le Président peut lui déléguer certains de ses pouvoirs.

ART. 7. — Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président ou de la majorité de ses membres aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et au moins une fois par trimestre.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié, au moins, des membres du Conseil est nécessaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire sont remplies soit, par un Administrateur, soit par toute personne que le Conseil désigne en dehors de son sein.

ART. 8. — Les Administrateurs ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire. Ils peuvent être révoqués à tout moment pour faute grave.

Les fonctions d'Administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour, exposés dans l'intérêt de la Société, pourront leur être remboursés sur production de justifications.

ART. 9. — Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président de séance et le Secrétaire.

ART. 10. — Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, notamment :

1° administrer la Société;

2° établir les comptes annuels et le budget;

3° décider de l'emploi, du placement ou du remploi des capitaux;

4° décider de l'acquisition, de la mutation ou de la construction d'immeubles;

5° accepter les dons et legs sous réserve de l'autorisation du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur;

6° fixer annuellement le taux des cotisations ainsi que les conditions d'attribution des prestations prévues;

7° fixer annuellement la base sur laquelle doivent être remboursés les frais médicaux, chirurgicaux et de maternité (visites, examens radiologiques, prix des appareils, bandages, verres médicaux...).

ART. 11. — Le Conseil d'Administration peut déléguer au Président tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction de la Société.

ART. 12. — Tous les actes concernant la Société d'Entr'aide et notamment, tous retraits de fonds, de valeurs, tous mandats sur banquier, débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de commerce sont signés par le Président ou son délégué.

CHAPITRE III Régime financier — Contrôle

ART. 13. — La comptabilité de la Société comporte :

a) En recettes :

- 1° les retenues obligatoires que les affiliés subissent au profit de la Société sur leurs traitements et salaires, individuellement au titre de cotisation;
- 2° les subventions et dotations de l'Etat et des collectivités publiques;
- 3° les revenus des biens appartenant à la Société;
- 4° les dons et legs;
- 5° le produit des ressources accidentelles (fêtes, loteries, spectacles, collectes, etc...) autorisées conformément à la législation en vigueur;
- 6° les emprunts, prêts et primes accordés pour la construction d'immeubles d'habitation.

b) En dépenses :

- 1° les frais médicaux, chirurgicaux et de maternité;
- 2° les frais de scolarité (fournitures et pensions) et les cotisations pour participation aux colonies de vacances;
- 3° les frais de gestion;
- 4° les frais occasionnés par la construction, l'acquisition et la location d'immeubles;
- 5° le remboursement des prêts à la construction;
- 6° toute dépense à caractère d'entraide sociale approuvée par le Conseil d'Administration;
- 7° les dépenses imprévues.

ART. 14. — La Société ne distribue pas à ses adhérents de bénéfices.

ART. 15. — Sont dispensées des droits de mutation à titre onéreux, les acquisitions d'immeubles d'habitation réalisées par la Société d'Entr'aide des personnels de la Sûreté Nationale et destinées spécifiquement à la location aux affiliés de la dite Société.

ART. 16. — La Société Fraternelle est dissoute. La Société d'Entr'aide prend en charge tout le patrimoine de la Société Fraternelle de Secours Mutuels des Personnels des Services de la Sûreté Nationale.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-37 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant création d'une Banque Coopérative (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Pomulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une Banque Coopérative, établissement public de crédit, à caractère commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharera 1381).

La Banque Coopérative est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

CHAPITRE PREMIER

Objet — Capital

ART. 2. — La Banque Coopérative a son siège social à Tunis; sa durée est illimitée. Des sièges administratifs d'exploitation et de direction pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le jugera convenable.

ART. 3. — Le capital de la Banque divisé en parts de 10 Dinars chacune est représenté par l'actif net de la Caisse Centrale de Crédit Artisanal et Maritime.

ART. 4. — La Banque Coopérative a pour objet d'effectuer toutes les opérations de banque, avec les personnes et organismes suivants :

- 1° Les coopératives agréées par le Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances, ainsi que leurs unions.
- 2° Les artisans, syndicats ou associations d'artisans.
- 3° Les marins, syndicats ou associations de marins.
- 4° Toutes personnes physiques ou morales présentant les garanties suffisantes et sollicitant le concours de la Banque.

Elle peut notamment :

- recevoir des dépôts de fonds, à vue ou à terme;
- faire avec les personnes et organismes ci-dessus énumérés, l'escompte et le recouvrement d'effets de commerce, la négociation et le réescompte de toutes valeurs, l'avance sur titres, sur marchandises ou sur toutes autres garanties, l'ouverture de crédit avec ou sans nantissement; le financement de marchés administratifs et plus généralement toutes autres opérations de banque et de crédit, susceptibles de faciliter l'exercice moral de leurs activités; les avances ne pourront être accordées pour plus d'une année et les effets ne seront pas admis à l'escompte pour une période supérieure à 9 mois.

La Banque peut aussi faire du crédit à moyen ou long terme, mais uniquement à concurrence des disponibilités qu'elle se serait procurées également à moyen ou long terme, telles que dépôts, emprunts ordinaires ou obligataires ou toutes autres ressources spéciales; le capital et les réserves après déduction des immobilisations peuvent être considérés comme ressources destinées à financer des emprunts à moyen et long terme.

Le total du crédit à consentir à un même client, à quel que titre que ce soit, est fixé par décision de la Commission de Crédit, prévue par les dispositions de l'article 12 des présents statuts et sur proposition du Président-Directeur Général.

La gestion de certains fonds spéciaux du Trésor, l'octroi de prêts sur gages, le commerce des métaux précieux peuvent être confiés à la Banque Coopérative par décision du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

En plus des ressources ci-dessus énumérées, la Banque peut, en outre, bénéficier des ressources suivantes, pour le financement des opérations : avances de l'Etat, subventions, dons et legs.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque Coopérative, aura à promouvoir l'éducation et le développement coopératifs notamment par :

- a) la création d'une école de formation des cadres;
- b) la constitution d'une élite de comptables qualifiés;
- c) l'organisation des séminaires;
- d) la réalisation de missions d'études auprès des pays amis et des organisations internationales.

CHAPITRE II

Du Conseil d'Administration

ART. 5. — La Banque Coopérative est administrée par un Conseil d'Administration dont les membres sont nom-

més par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

Les Administrateurs doivent n'avoir subi aucune des condamnations visées par les textes instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

Le nombre des administrateurs est fixé à douze, dont cinq représentant les coopératives.

Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites sous réserve du remboursement à ses membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des membres du Conseil n'est engagée qu'en cas de violation des statuts de la Banque ou de la présente loi.

ART. 6. — Le Conseil d'Administration est présidé par un Président-Directeur Général nommé par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

Le Président-Directeur Général est chargé d'assurer le fonctionnement des services de la Banque, de passer au nom de la Banque, tous actes, traités ou marchés pour lesquels elle a compétence, d'exécuter toutes opérations relatives à l'objet de la Banque.

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers. Il a sous son autorité le personnel de la Banque.

ART. 7. — Le Conseil d'Administration est chargé de la Direction Générale de la Banque et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Il dispose des pouvoirs les plus étendus de gestion et d'administration. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Président-Directeur Général.

ART. 8. — Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins 4 fois l'an.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié des membres est requise.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le Président et deux Administrateurs.

CHAPITRE III

Du contrôle

ART. 9. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances désigne un contrôleur financier qui a la faculté d'assister à toutes les délibérations du Conseil d'Administration. Il peut, si la nécessité lui apparaît, provoquer une séance spéciale des dites réunions.

Il veille à ce que l'institution demeure conforme aux prescriptions législatives ou réglementaires en vigueur.

A cet effet, il peut se faire communiquer personnellement ou par mandataires, l'état de la Banque, ainsi que tous les documents et correspondance relatifs à la gestion de la Banque.

CHAPITRE IV

Des opérations de la Banque Coopérative

ART. 10. — L'exercice social commence le 1^{er} janvier et expire le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé entre la constitution de la Banque et le 31 décembre 1961.

ART. 11. — Les opérations effectuées par la Banque sont constatées dans les écritures tenues suivant les lois et usages de commerce; leurs résultats sont déterminés par des inventaires, des balances mensuelles et un bilan annuel accompagné du compte de profits et pertes.

Le bilan appuyé d'un compte-rendu des diverses opérations faites par la Banque est publié au « Journal Officiel de la République Tunisienne ».

ART. 12. — Une Commission de Crédit désignée par le Conseil d'Administration est constituée auprès de la Banque. Cette Commission est composée au moins de deux membres, dont un membre du Conseil d'Administration, chargée d'examiner les demandes de prêts.

Les décisions de cette Commission sont consignées sur un registre spécial.

La Banque ne peut accorder aux membres de son Conseil d'Administration, aucun prêt ou découvert de quelque nature qu'il soit, sans autorisation du Conseil d'Administration et prise de garanties suffisantes.

ART. 13. — La comptabilité des services commerciaux des sociétés coopératives ou de leurs unions, débitrices de prêts, est placée sous le contrôle direct de la Banque.

Le Président-Directeur Général de la Banque assure le contrôle de la destination et de l'emploi des fonds mis à la disposition des emprunteurs.

ART. 14. — Toutes ouvertures de crédits et tous prêts deviennent immédiatement exigibles en cas d'infraction aux dispositions prévues au contrat d'attribution et aux dispositions légales régissant la coopération, l'artisanat ou l'activité maritime.

ART. 15. — Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que la Banque pourrait avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts du capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins à la constitution du fonds de réserve légale, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le double de ce capital.

Lorsqu'il a atteint cette importance, la proportion des excédents annuels à y verser est réduite à 50 % des dits excédents.

Enfin, lorsque le fonds de réserve légale a atteint un montant égal à dix fois celui du capital, la proportion des excédents annuels à y verser ne peut être inférieure à 25 % des dits excédents.

Le surplus des excédents peut être éventuellement utilisé à l'attribution des ristournes aux sociétaires au prorata des prélèvements effectués sur leurs opérations.

CHAPITRE V

De la transformation de la Banque

ART. 16. — Le capital de la Banque, tel qu'il a été défini par l'article 3, pourra être racheté :

1° par le produit des souscriptions des personnes et organismes mentionnés à l'article 4 de la présente loi, à l'exception de ceux visés au 4°;

2° par les excédents à leur ristourner, conformément à l'article 15 ci-dessus.

Le montant de ces sommes sera versé à un compte bloqué dans les écritures de la Banque. Lorsque ce montant sera égal à celui du capital fixé par l'article 3, il servira à en racheter la totalité des parts et la Banque aura alors à exercer l'option prévue à l'article 17 ci-dessous.

ART. 17. — Lorsque la condition de l'article 16 sera remplie, la Banque Coopérative pourra être autorisée par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, à devenir une Société Commerciale régie par les dispositions du Code de Commerce et des lois en vigueur.

Ces statuts seront arrêtés par l'Assemblée Générale de ses membres.

CHAPITRE VI

Dispositions fiscales

ART. 18. — La Banque Coopérative est exonérée :

1° du droit de patente;

2° de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières en ce qui concerne :

- a) les intérêts des parts composant le capital social,
 b) les intérêts de ses emprunts;
 3° de l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnement en ce qui concerne :
 a) les intérêts des dépôts et des créances qui lui sont consentis,
 b) les intérêts des avances et des prêts qu'elle consent;
 4° de la taxe sur les prestations de service.

ART. 19. — Les actes de toute nature passés avec la Banque Coopérative et assujettis à l'enregistrement ne sont passibles que du droit fixe.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

ART. 20. — Il est interdit à tout banquier d'effectuer des opérations bancaires de quelque nature que ce soit, dépôts de fonds sous toutes formes ou opérations de crédit généralement quelconques, aux personnes et organismes ci-dessous :

— Les coopératives agréées par le Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances.

— Les artisans, syndicats ou associations d'artisans.

— Les marins, syndicats ou associations de marins.

Toutefois, les banquiers peuvent participer à des crédits consortiaux, consentis au bénéfice de ces mêmes personnes, à la demande de la Banque Coopérative qui devra être chef de file en tout état de cause.

ART. 21. — La Caisse Centrale de Crédit Artisanal et Maritime créée par le décret du 29 avril 1948 (19 djoumada II 1367), est dissoute.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-38 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), instituant et organisant le contrôle des pépinières d'arbres fruitiers (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Création des pépinières

ARTICLE PREMIER. — La création de pépinières, jardins ou autres propriétés d'arbres fruitiers appartenant ou gérés par des personnes physiques ou morales, de syndicats, des groupements, des collectivités et offices et se livrant à la production ou au commerce de plants greffés ou non greffés destinés à la reproduction est obligatoirement soumise à une autorisation préalable du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Contrôle phytosanitaire et variétal

ART. 2. — Il est institué un contrôle phytosanitaire et variétal obligatoire des pépinières, jardins ou autres propriétés d'arbres fruitiers visés à l'article 1^{er} susvisé. Ce contrôle est sanctionné par la délivrance d'une carte de contrôle phytosanitaire et variétal pour une durée de un an.

Un décret fixera les modalités d'attributions et de retrait de la carte de contrôle phytosanitaire et variétal.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

ART. 3. — La carte de contrôle phytosanitaire et variétal ne peut être délivrée si l'un des parasites cités dans les listes A et B qui seront établies par décret, est constaté.

Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant de la pépinière devra préalablement exécuter les mesures de prophylaxie prescrites par les agents du contrôle phytosanitaire.

Elle ne peut, en outre, être délivrée si l'origine du matériel végétal utilisé ne donne pas de garanties suffisantes relatives à l'authenticité des variétés.

ART. 4. — Les traitements phytosanitaires, les mesures prophylactiques obligatoires dans toute pépinière autorisée, ainsi que les caractéristiques du matériel végétal à utiliser, seront définis par décret sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 5. — Dans le cas de contaminations anormales de parasites non prévus dans les listes A et B précitées, le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture est habilité à édicter les mesures indispensables qui prennent un caractère obligatoire.

Commercialisation

ART. 6. — Le commerce des plants greffés ou non greffés de végétaux produits par les établissements visés à l'article 1^{er} n'est autorisé qu'aux titulaires de la carte de contrôle phytosanitaire et variétal régulièrement validée.

ART. 7. — La circulation et l'exposition à la vente de matériel végétal produit par les établissements visés à l'article 1^{er} sont interdites si celui-ci n'est pas accompagné d'un certificat d'origine conforme au modèle prévu par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, et pour les opérations à caractère commercial, d'une facture accompagnée d'un volant du carnet du vendeur.

ART. 8. — Les normes de classification et d'emballage du matériel végétal de multiplication visées à l'article 1^{er} seront définies par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Sanctions

ART. 9. — Les agents chargés du contrôle phytosanitaire et variétal seront désignés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 10. — Les agents chargés du contrôle phytosanitaire et variétal sont autorisés à pénétrer dans les propriétés visées à l'article 1^{er} de la présente loi. Ils sont habilités à dresser procès-verbal des infractions constatées.

ART. 11. — Le contrôle de la circulation et de la commercialisation du matériel végétal visé à l'article 1^{er} est assuré par les agents chargés du contrôle phytosanitaire et variétal et par les agents habilités des services de la Police et de la Garde Nationale.

ART. 12. — Les infractions aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son exécution sont passibles d'une amende de 50 Dinars à 500 Dinars et de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive.

Pour les établissements à caractère commercial, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle et du carnet de ventes est automatiquement prononcé par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 13. — La saisie ou la mise en quarantaine de matériel végétal en infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son exécution peuvent être prononcées par les agents chargés du contrôle phytosanitaire et variétal ou par les agents chargés du contrôle de la commercialisation.

Dispositions diverses

ART. 14. — Les pépinières existant à la date de promulgation de la présente loi devront faire l'objet d'une déclaration auprès du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture dans un délai maximum de 40 jours et devront se mettre en conformité avec les dispositions prévues dans les articles précédents avant le 30 septembre 1961.

ART. 15. — La présente loi entrera en vigueur à partir de la date de sa promulgation pour toute nouvelle création de pépinière.

ART. 16. — Toutes dispositions antérieures ou contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-39 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), instituant un contrôle du commerce et de l'utilisation des produits pesticides à usage agricole (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les produits pesticides à usage agricole sont classés lorsqu'ils sont fabriqués, suivant une procédure établie par décret.

ART. 2. — Le stockage et la vente des produits pesticides à usage agricole sont interdits dans tout local servant au stockage ou au commerce des produits alimentaires.

ART. 3. — Toute personne désirant importer, fabriquer, vendre ou distribuer à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole doit être préalablement agréée par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture après avis du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Pour être agréé, l'importateur, le fabricant, le commerçant ou le distributeur doit adresser au Secrétaire d'Etat à l'Agriculture une demande dans les conditions qui seront fixées par décret.

ART. 4. — Aucun produit pesticide à usage agricole ne peut être commercialisé s'il n'a obtenu préalablement une homologation par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture après avis de la Commission prévue à l'article 5 de la présente loi.

ART. 5. — Il est instituée une Commission technique d'étude des produits pesticides à usage agricole, chargée de donner son avis sur les demandes d'importation et de fabrication de ces produits et de proposer leur classement et d'étudier les modèles d'emballage destinés à les contenir.

La Commission technique d'étude des produits pesticides à usage agricole est, en outre, chargée d'étudier les qualités techniques des produits pesticides à usage agricole. Elle propose l'homologation de ceux dont l'utilité dans le domaine agricole a été reconnue.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission, ainsi que la procédure de l'homologation et de l'agrément des emballages seront fixées par décret.

ART. 6. — La vente, la distribution à titre gratuit et le transport des produits pesticides à usage agricole sont interdits dans les emballages autres que ceux agréés pour

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

chaque produit par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, après avis de la Commission.

ART. 7. — La vente ou la distribution des produits pesticides à usage agricole classés suivant la procédure prévue à l'article 1^{er} de la présente loi est interdit aux enfants de moins de 16 ans.

ART. 8. — Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi sans préjudice du droit pour les officiers de police judiciaire de rechercher les infractions conformément au code de procédure pénale, est assuré conjointement par le corps des pharmaciens inspecteurs du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales et par les ingénieurs et les Moniteurs du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

ART. 9. — Les infractions aux dispositions de la présente loi, et aux textes pris pour son application sont punies d'une amende de 20 à 500 Dinars.

En cas de récidive, une amende allant de 50 à 1.000 Dinars sera encourue, indépendamment d'une peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 1 an.

ART. 10. — Sont abrogées toutes dispositions des textes antérieurs en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi qui entrera en vigueur le 1^{er} septembre 1961.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-40 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), modifiant la loi N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), portant loi de finances pour la gestion 1961 (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 23 et 24 de la loi N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), et les tableaux « F » et « G » y annexés, sont modifiés comme suit :

ART. 23 (nouveau). — Les voies et moyens applicables au budget d'équipement et de reconstruction de l'Etat, pour la Gestion 1961, sont fixés à 37.200.000 Dinars, conformément au tableau « F » ci-annexé.

Ils consistent :

- | | |
|--|---------------|
| 1 ^o Dans la contribution du budget ordinaire au Titre II pour la couverture des dépenses d'équipement, au titre des travaux neufs et des constructions administratives..... | 600.000 D. |
| 2 ^o Dans les ressources de trésorerie..... | 16.050.000 D. |
| 3 ^o Dans les sommes à provenir de la réalisation des emprunts affectés à la couverture des crédits de paiement ouverts au budget d'équipement pour la gestion 1961, au titre des travaux neufs..... | 3.000.000 D. |

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

4° Dans les autres recettes en capital....	17.550.000 D.
5° Dans les soldes à reporter à la gestion 1961 des crédits 1960, Titre II, Section II, demeurés sans emploi à la clôture de la gestion 1960.....	Mémoire
6° Dans les recettes spéciales ou à titre de fonds de concours, à encaisser en 1961, d'après la législation et les conventions existantes ou à intervenir.....	Mémoire
TOTAL.....	37.200.000 D.

ART. 24 — (nouveau). — Le montant maximum des crédits d'engagement et de paiement afférents aux dépenses d'équipement pour la gestion 1961, est fixé à :

a) Crédits d'engagement :	
— Continuation des projets en cours....	5 000.000 D.
— Projets nouveaux.....	26.600.000 D.
TOTAL.....	31.600.000 D.

b) Crédits de paiement..... 36.350.000 D.
Les crédits sont répartis conformément au tableau « G », ci-annexé.

Le reste sans changement.

ART. 2. — La présente loi prend effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

TABLEAU « F »

TITRE II

RESSOURCES EXTRAORDINAIRES ET A DESTINATION SPECIALE

SECTION I

Ressources Extraordinaires

CHAPITRE I

Contribution du Budget Ordinaire

105. — Contribution du budget ordinaire au Titre II, pour la couverture des dépenses d'équipement.....	600 000 D.
--	------------

CHAPITRE II

Ressources de Trésorerie

106. — Ressources de Trésorerie affectées à la couverture des crédits de paiement ouverts au budget d'équipement.....	16.050.000 D.
---	---------------

CHAPITRE III

Fonds d'Emprunts

107. — Emprunts affectés à la couverture des crédits de paiement, ouverts au budget au titre des dépenses d'équipement.....	3.000 000 D.
---	--------------

CHAPITRE IV

Autres recettes en capital

108. — Autres recettes en capital.....	17.550.000 D.
--	---------------

TOTAL de la Section I 37.200.000 D.

SECTION II

Recettes à destination spéciale et recettes d'ordre

CHAPITRE I

Recettes diverses pour le compte de tiers

109. — Produits des ventes d'immeubles, y compris les versements de l'Office de Gestion du Fonds des Terres Domaniales, pour le paiement des dépenses de ce fonds.....	
110. — Recettes du Groupement Obligatoire d'Ouesseltia pour la défense des cultures contre les animaux nuisibles.....	

TOTAL du Chapitre I.....

CHAPITRE II

Recettes sur fonds de concours

111 — Fonds de défense et de restauration des sols.....	»
112. — Recettes sur fonds de concours à divers titres.....	»
113. — Prix de cession de plants d'arbres fruitiers et souchets d'oliviers.....	»
114. — Prix de cession de plants, semences et autres produits de fermes-pilotes.....	»
115. — Fonds de rachat de propriétés rurales.....	»

TOTAL du Chapitre II.....

CHAPITRE III

Recettes à reporter

116. — Report à la gestion courante pour la continuation des services des crédits dotés sur la présente section et non employés au cours des gestions antérieures.....	»
--	---

TOTAL du Chapitre III.....

TOTAL de la Section II.....

REPORT de la Section I.....

37.200.000 D.

TOTAL du Titre II : « Recettes sur ressources extraordinaires et à destination spéciale ».....

37.200.000 D.

TABLEAU « G »

TITRE II

DEPENSES SUR RESSOURCES EXTRAORDINAIRES ET A DESTINATION SPECIALE

SECTION I

Dépenses sur ressources extraordinaires

NUMEROS des ARTICLES		RAPPEL DES CRÉDITS d'Engagement ouverts en 1960 après Ajustement	CREDITS D'ENGAGEMENT autorisés pour 1960	CREDITS DE PAIEMENT ouverts en 1961	OBSERVATIONS
	CHAPITRE VII Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances	Dinars	Dinars	Dinars	
	PREMIÈRE PARTIE				
1	Constructions Administratives.....	»	»	»	
2	Liquidation d'Opérations Diverses.....	»	»	»	
3	Dotations Diverses.....	»	»	»	
4	Continuation des projets en cours.....	38.000.000	5.000.000	36.350.000 ⁽¹⁾	
5	Projets nouveaux.....	24.502.000	26.600.000 ⁽¹⁾	»	
6	Apurement du Titre II, Section I, 1957-1958	3.400.000	»	»	
	DEUXIÈME PARTIE				
	Dépenses de Reconstruction.....	»	»	»	
7	Répartition des Dommages de guerre.....	1.070.000	»	850.000	
	TOTAL.....	66.972.000	31.600.000	37.200.000	(1) Crédit bloqué à concurrence de 10.000.000 de Dinars.

Loi N° 61-41 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), modifiant la loi N° 59-95 du 20 août 1959 (15 safar 1379), portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des douanes à l'importation et à l'exportation (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La note IV du chapitre 84 de la section XVI du tarif des droits de douane, à l'importation et à l'exportation, est modifiée ainsi :

Sous réserve que leur cylindrée n'excède pas 18 litres, sont considérés comme « moteurs pour automobiles et motocycles », au sens du n° 84-06 A, quelle que soit leur destination ultérieure :

a) Les moteurs comportant un dispositif de changement de vitesse ou l'emplacement prévu pour ce dernier;

b) Les autres moteurs d'un poids par litre de cylindrée inférieur ou égal aux poids limites indiqués dans le tableau ci-dessous, le poids à prendre en considération étant celui des moteurs complets, en ordre de marche, y compris le poids du lubrifiant contenu dans le ou les carter(s) :

Tableau des poids limites par litre de cylindrée

	kilogrammes
Moteurs à explosion (à allumage par étincelle) :	
de 250 cm ³ ou moins.....	150
de 250 cm ³ exclus à 500 cm ³ exclus.....	140
de 500 cm ³ inclus à 1 litre exclus.....	130
de 1 litre inclus à 3 litres exclus.....	120
de 3 litres ou plus.....	100
Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) :	
de moins de 12 litres.....	130
de 12 litres inclus à 18 litres inclus.....	110

ART. 2. — La nouvelle rédaction de la rubrique tarifaire 84-06 est ainsi libellée :

84-06 Moteurs à explosion, à combustion interne, à pistons :

	TAUX des droits en tarif minimum
A. --- Moteurs pour automobiles et motocycles	20 %
B. --- Propulseurs amovibles, type « hors bord », pour embarcations.....	20 %
C. --- Autres moteurs.....	10 %
D. --- Parties et pièces détachées.....	10 %

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

Loi N° 61-42 du 11 juillet 1961 (28 moharem 1381), portant refonte de la législation relative à la saisie-arrêt et à la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur et des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Saisie-arrêt et cessions des rémunérations diverses

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent titre sont applicables aux sommes dues annuellement à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

ART. 2. — Les rémunérations visées à l'article premier ci-dessus sont saisissables ou cessibles, jusqu'à concurrence du vingtième, sur la portion inférieure ou égale à cent cinquante dinars; du dixième sur la portion supérieure à cent cinquante dinars et inférieure ou égale à trois cents dinars; du cinquième sur la portion supérieure à trois cents dinars et inférieure ou égale à quatre cent cinquante dinars; du quart sur la portion supérieure à quatre cent cinquante dinars et inférieure ou égale à six cents dinars; du tiers pour la portion supérieure à six cents dinars et inférieure ou égale à sept cent cinquante dinars et sans limitation sur la portion dépassant sept cent cinquante dinars.

Il doit être tenu compte dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de la dite rémunération, à l'exception toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement des frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

ART. 3. — En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.

La portion saisissable de la dite rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.

TITRE II

Saisie-arrêt et cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires et agents administratifs civils et militaires

ART. 4. — Les dispositions du titre I^{er} ci-dessus sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et agents de l'Etat et des Collectivités publiques, ainsi qu'aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires marins et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air en activité, situation d'activité, en disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité. Elles sont également applicables aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juillet 1961 (21 moharem 1381).

en compte dans le calcul de la retenue sont déterminés par la réglementation spéciale applicable à chaque groupe d'armes ou services.

ART. 5. — Les dispositions de l'article 4 ci-dessus ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de soldes en faveur de leur famille.

ART. 6. — Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour des dettes envers l'Etat et des dettes alimentaires. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.

ART. 7. — Sont insaisissables et incessibles les sommes qui peuvent être allouées par l'Etat, à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.

ART. 8. — Sont insaisissables et incessibles les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées, d'équipement, d'indemnités de déplacement ou d'entrée de solde.

TITRE III

Saisie-arrêt et opposition

sur les sommes dues par le trésor public

ART. 9. — La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'aura d'effet que sous réserve de la réception des dits travaux et après prélèvement de toutes sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leur salaire à raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.

Les sommes dues aux ouvriers pour salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

ART. 10. — Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par le Trésor public à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou de consignation toutes significations de cession ou de transport des dites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être exclusivement faites sous peine de nullité entre les mains du Trésorier Général qui vise l'exploit sur l'original sauf les exceptions ci-après :

1° en ce qui concerne les sommes dues par les collectivités ou établissements publics dotés de l'autonomie financière, le comptable sera seul habilité à recevoir l'opposition et à viser l'exploit;

2° en cas de sommes payées, par voie d'avances en régie, le régisseur comptable sera seul compétent pour recevoir l'opposition et viser l'exploit.

ART. 11. — Les saisies-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport faites entre les mains, soit du Trésorier Général, soit du comptable chargé de la gestion des collectivités publiques locales ou établissements publics dotés de l'autonomie financière, soit des régisseurs-comptables, n'auront d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans le dit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités, ou jugements intervenus sur les dites oppositions et significations. En conséquence, elles seront rayées d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites et ne seront pas comprises dans les certificats délivrés en vertu de l'article 340 du Code de procédure civile et commerciale.

ART. 12. — Indépendamment des formalités légales communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des comptables publics exprimera clairement les nom, prénoms et qualité de la partie saisie; il contiendra en outre, la désignation de l'objet saisi. Il énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou l'opposition est faite et il sera fourni aux comptables publics,

avec copie de l'exploit, copie ou extrait du titre du saisissant.

A défaut par le saisissant de remplir ces formalités, la saisie-arrêt ou opposition sera considérée comme nulle et non avenue.

La saisie-arrêt ou opposition n'a d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.

TITRE IV

Forme de la cession et procédure de la saisie-arrêt

ART. 13. — La cession des créances visées par l'article 4 ci-dessus ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le Greffe de la justice cantonale de sa résidence.

Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre exigé par l'article 27. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette seule notification.

La cession non notifiée dans le délai d'un an est périmée.

Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration au registre de l'article 27.

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations conformément aux stipulations de l'article 21 ci-après.

ART. 14. — La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées par l'article 4 ci-dessus, ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite même si le créancier à titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge cantonal de la résidence du débiteur.

A cet effet, sur la réquisition du créancier, le dit juge cantonal convoque le débiteur devant lui, au moyen d'une lettre recommandée, adressée par le greffier, avec avis de réception. Le délai pour la comparution est de trois jours, à partir de la date de la remise figurant à l'avis de réception.

Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier-notaire, dans le délai prescrit au paragraphe 2 du présent article.

ART. 15. — Le Juge cantonal, assisté de son Greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non comparution de l'une d'elles.

Quand les parties conviennent d'un arrangement, le Juge cantonal en mentionne les conditions, s'il y a lieu.

Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le Juge cantonal, s'il y a titre, ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le Juge cantonal autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.

ART. 16. — Dans le délai de 48 heures, à partir de la date de l'ordonnance, le Greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition. Le Greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

Ces avis contiennent :

- 1° mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue;
- 2° les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi;
- 3° l'évaluation de la créance par le Juge cantonal.

Le débiteur peut toucher du tiers-saisi la portion non saisie de sa rémunération.

ART. 17. — Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le Juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le Greffier sur le registre exigé par l'article 27. Le Greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et aussi par lettre recommandée au débiteur saisi.

En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au Greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le Greffier sur le dit registre.

ART. 18. — Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le Juge cantonal du débiteur saisi qui sera mentionnée sur le registre de l'article 27.

Le Juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.

Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le Greffier adresse : 1°) au saisi; 2°) au tiers saisi; 3°) à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le Juge cantonal à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui prévu à l'article 14.

A cette audience ou à tout autre fixée par lui, le Juge cantonal, se prononçant à charge d'appel lorsque la demande dépasse les limites de sa compétence en dernier ressort, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable, par lettre recommandée adressée au Greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.

Le tiers saisi qui n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparait pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

Le jugement qui a prononcé la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants, résulte des répartitions prévues à l'article 23.

ART. 19. — Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le Greffier à la partie défaillante par lettre recommandée, dans les trois jours du prononcé.

ART. 20. — Le délai pour interjeter appel est de dix jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement; pour les jugements par défaut, du jour de leur signification conformément à l'article 19.

ART. 21. — Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre à partir de l'avis prévu par l'article 16 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi versera, sur autorisation du Greffier, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des sommes retenues; il est valablement libéré sur la seule présentation au Greffier de la quittance délivrée par la dite caisse.

Le tiers saisi, remettra également au Greffier une note indicative des noms des parties, de la somme et de ses causes.

Quant aux comptables de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, ils versent d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées en vertu d'oppositions sur les appointements ou traitements civils ou militaires payables sur le budget. Mais la dite caisse donnera immédiatement avis du versement au Greffier.

ART. 22. — Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance rendue d'office par le Juge cantonal et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.

Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier paragraphe de l'article 18.

L'ordonnance est notifiée par le Greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration au Greffe, qui est portée sur le registre prévu à l'article 27. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence contenues dans l'article 18.

Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du Greffier, pour la prochaine audience utile en observant les délais de l'article 14. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

L'ordonnance du Juge cantonal non frappée d'opposition dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le Greffier et revêtue de la formule exécutoire.

ART. 23. — Le Juge cantonal, assisté du Greffier, procédera à la répartition des sommes encaissées et dressera procès-verbal de ces opérations.

Le Juge devra surseoir à la convocation des parties intéressées sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent au moins. S'il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le Juge pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants-droits et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.

Les sommes versées aux ayants-droits par le Greffier sont quittancées sur le procès-verbal.

Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le Juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le Juge la fera mentionner sur le registre exigé par l'article 27.

Il n'est pas fait de répartition de sommes au dessous de cinq dinars à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

ART. 24. — La saisie-arrêt, les interventions et les cessations consignées par le Greffier sur le registre prévu à l'article 27 sont radiées de ce registre par le Greffier en vertu soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé, légalisé et enregistré ou par une déclaration sur le dit registre. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le Greffier.

ART. 25. — Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au Greffe, le Juge cantonal, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils détermineront.

Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en sommes des créances validées, acceptant de donner mainlevée, le Juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrest.

Seront condamnés pour escroquerie les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la susdite mainlevée, des créances supprimées.

Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrest, sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une seule des échéances prévues.

Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrest, ou si l'un des créanciers dont la saisie a été levée, n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le Greffier, qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article 16, paragraphe 1^{er}.

ART. 26. — Le Juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrest reste compétent même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie dans le ressort de la justice cantonale où se trouve la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.

Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrest nouvelle, il remet au Greffier de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure dans l'ancienne circonscription.

ART. 27. — Il est tenu au Greffe de chaque justice cantonale un registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le Juge cantonal et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu la procédure de saisie-arrest.

ART. 28. — Tous les actes, décisions et formalités visés dans l'article 27 sont enregistrés gratis; ils sont, ainsi que leurs copies, rédigés sur papier non timbré.

Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire.

Elles sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.

Les lettres recommandées jouissent de la franchise postale.

ART. 29. — Le Trésorier général ouvrira aux Greffes des justices cantonales un compte spécial à la Caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours de l'ordonnance de répartition, d'attribution ou de remboursement, le Greffier délivrera contre décharge, à chacun des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation aux fins de retirer le montant fixé par l'ordonnance.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 11 juillet 1961 (28 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

CONVOCACTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Décret N° 61-253 du 14 juillet 1961 (1^{er} safar 1381), portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 29 de la Constitution,

Avons pris le décret suivant :

ARTICLE PREMIER. — L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 17 juillet 1961, à neuf heures pour entendre un message de Monsieur le Président de la République.

ART. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 juillet 1961 (1^{er} safar 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

EMISSION DE BILLETS

Décret N° 61-252 du 11 juillet 1961 (28 moharem 1381), approuvant la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-99 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 27;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et au Plan et aux Finances;

Vu la proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie, en date du 10 juillet 1961, portant création et émission de coupures de cinq dinars.

Ces coupures diffèrent de celles émises par décision du Conseil en date du 24 octobre 1958 approuvée par le décret du 28 octobre 1958 (14 rabia II 1378), sur les points suivants :

1° Les chiffres indiens sont remplacés par des chiffres arabes.

2° La date 1-11-1960 est ajoutée au-dessous des signatures.

ART. 2. — Des coupures tunisiennes de cinq dinars en circulation à la date de promulgation du présent décret continuent d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.

ART. 3. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 11 juillet 1961 (28 moharem 1381).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

SOLDE DES SERGENTS, CAPORAUX ET SOLDATS

Décret 61-245 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), complétant et modifiant le décret du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale, des caporaux et des soldats.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), fixant la solde des Sergents pendant la durée légale, des Caporaux et des soldats, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article 1^{er} du décret susvisé du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER (*nouvel*). — Une solde journalière dite solde spéciale est servie :

- a) Aux sergents servant pendant la durée légale;
- b) Aux caporaux et soldats ayant la qualité d'élèves officiers ou d'élèves sous-officiers et comptant moins d'un an de services;
- c) Aux caporaux et soldats, autres que ceux visés ci-dessus et qui n'ont pas 2 ans de services.

Cette solde est fixée comme suit :

1 ^o Sergent.....	0 D, 071
2 ^o Caporal.....	0 D, 055
3 ^o Soldat.....	0 D, 041

ART. 2. — L'article 2 du décret du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 2. (*nouveau*). — Une solde journalière dite solde spéciale progressive est servie :

- a) Aux caporaux et soldats possédant la qualité d'élèves officiers et élèves sous-officiers et ayant accompli plus d'un an de services; elle est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	PREMIER ECHELON (APRÈS 1 AN de services)	DEUXIEME ECHELON (APRÈS 2 ANS de services)	TROISIEME ECHELON (APRÈS 4 ANS de services)
Caporal.....	0 D, 250	0 D, 360	0 D, 390
Soldat.....	0 D, 175	0 D, 300	0 D, 330

b) Aux caporaux et soldats, autres que ceux visés au paragraphe « A » du présent article et qui ont accompli plus de deux ans de services; elle est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	1 ^{er} ECHELON (APRÈS 2 ANS de services)	2 ^e ECHELON (APRÈS 6 ANS de services)	3 ^e ECHELON (APRÈS 10 ANS de services)	4 ^e ECHELON (APRÈS 14 ANS de services)	5 ^e ECHELON (APRÈS 18 ANS de services)
Caporal.....	0 D, 250	0 D, 360	0 D, 390	0 D, 420	0 D, 450
Soldat.....	0 D, 175	0 D, 300	0 D, 330	0 D, 350	0 D, 370

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1961, en ce qui concerne l'article 1^{er} b) et l'article 2 a) et du 1^{er} mai 1961, en ce qui concerne toutes les autres dispositions.

Fait à Tunis, le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Décret N° 61-246 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), complétant et modifiant le décret du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale, des caporaux et des soldats.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), fixant la solde des Sergents servant pendant la durée légale, des Caporaux et des soldats, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment son article 22;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article 1^{er} du décret susvisé du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER (*nouveau*). — Une solde journalière dite solde spéciale est servie :

- Aux sergents servant pendant la durée légale;
- Aux caporaux et soldats ayant moins de 2 ans de services.

Cette solde est fixée comme suit :

1 ^o Sergent.....	0 D, 071
2 ^o Caporal.....	0 D, 055
3 ^o Soldat.....	0 D, 041

ART. 2. — L'article 2 du décret susvisé du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 2. — (*nouveau*). — Une solde journalière dite solde spéciale progressive est servie aux caporaux et soldats ayant accompli plus de deux ans de services; elle est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	1 ^{er} ECHELON (APRÈS 2 ANS de services)	2 ^e ECHELON (APRÈS 6 ANS de services)	3 ^e ECHELON (APRÈS 10 ANS de services)	4 ^e ECHELON (APRÈS 14 ANS de services)	5 ^e ECHELON (APRÈS 18 ANS de services)
Caporal.....	0 D, 246	0 D, 362	0 D, 394	0 D, 418	0 D, 440
Soldat.....	0 D, 178	0 D, 307	0 D, 328	0 D, 350	0 D, 367

ART. 3. — L'article 4 du décret susvisé du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), est abrogé.

ART. 4. — L'article 5 du décret susvisé du 12 janvier 1957 (10 djoumada II 1376), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 5 (nouveau). — Les sergents servant pendant la durée légale, ainsi que les caporaux et les soldats, bénéficient, en outre, de l'indemnité de résidence familiale dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat et sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation de mariage prévue à l'article 23 du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376).

Cette indemnité cesse d'être acquise aux intéressés en cas d'absence illégale ou de détention à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal.

ART. 5. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et prendra effet à compter du 1^{er} avril 1959, en ce qui concerne l'article 3, du 18 mai 1959 en ce qui le concerne, les articles 1^{er} et 2 et du 1^{er} mai 1961, en ce qui concerne l'article 4.

Fait à Tunis, le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381)

P. Le Président de la République Tunisienne :
*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

MOUVEMENT DANS LA MAGISTRATURE

Par décret N° 61-243 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381) :

M. Fradj Baklouti, Juge au Tribunal de Première Instance de Mahdia, est nommé Juge d'Instruction près le dit Tribunal, à compter du 1^{er} avril 1961.

M. Mohamed ben Othman Jouirou, Juge d'Instruction au Tribunal de Première Instance de Mahdia, est nommé Juge au même Tribunal, à compter du 1^{er} avril 1961.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

EMPRUNTS COMMUNAUX

Décret N° 61-247 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), autorisant la Commune de Soliman à modifier partiellement l'affectation de l'emprunt à long terme de 12.000 Dinars, autorisé par l'arrêté du 16 décembre 1953 (9 rabia II 1373).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 28 janvier 1921 (18 djoumada I 1339), créant une Commune à Soliman;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi N° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu l'arrêté du 16 décembre 1953 (9 rabia II 1373), autorisant la Commune de Soliman, à contracter un emprunt de 12.000 Dinars pour la continuation des travaux de construction d'un réseau d'égouts;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 20 décembre 1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'emprunt de 12.000 Dinars que la Commune de Soliman a été autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes par l'arrêté susvisé du 16 décembre 1953 (9 rabia II 1373), est affecté à concurrence de 1.500 Dinars à la souscription au capital de la Société Nationale de Transports du Gouvernorat du Cap Bon.

ART. 2. — Le Président de la Commune de Soliman est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381)

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 61-248 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), autorisant la Commune de Grombalia à modifier partiellement l'affectation de l'emprunt à long terme de 11.000 Dinars, autorisé par l'arrêté du 25 mars 1953 (9 redjeb 1372).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 février 1921 (19 djoumada I 1339), créant une Commune à Grombalia;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi N° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu l'arrêté du 25 mars 1953 (9 redjeb 1372), autorisant la Commune de Grombalia, à contracter un emprunt de 11.000 Dinars, pour le financement des travaux de construction d'un réseau d'égouts;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 9 décembre 1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'emprunt de 11.000 Dinars que la Commune de Grombalia a été autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes par l'arrêté susvisé du 25 mars 1953 (9 redjeb 1372), est affecté, à concurrence de 3.000 Dinars à la souscription au capital de la Société Nationale de transports du Gouvernorat du Cap Bon.

ART. 2. — Le Président de la Commune de Grombalia, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

VIREMENT DE CREDITS

Décret N° 61-244 du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), portant virement de crédits, d'articles à articles.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1966 (19 rabia I 1324), portant règlement sur la Comptabilité Publique, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu la loi N° 60-1 du 12 mars 1960 (14 ramadan 1379), portant loi organique du Budget et notamment son article 10;

Vu la loi N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), portant loi de finances pour la gestion 1961;

Vu le décret N° 61-1 du 12 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant répartition par article, des crédits ouverts par la Loi de finances N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380);

Vu le décret N° 61-92 du 16 février 1961 (29 chaabane 1380), portant transfert de crédits de chapitre à chapitre;

Vu le décret N° 61-288 du 19 juin 1961 (6 moharem 1381), portant fixation des effectifs du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances,

Décretions :

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, le virement de crédits d'articles à articles ci-après, à l'intérieur du chapitre VII « Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances » du Budget Titre I, de la gestion 1961.

DIMINUTION		AUGMENTATION	
ARTICLES	MONTANT	ARTICLES	MONTANT
	(en Dinars)		(en Dinars)
ART. 20 : Dette à long, moyen et court terme.	— 128.670	ART. 10 : Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des Membres du Cabinet.....	+ 3.100
ART. 60 : Intervention directe de l'Etat dans le Domaine Economique.....	— 10.000	ART. 30 : Personnel prévu par la Loi des Cadres.....	+ 51.870
		ART. 31 : Personnel en surnombre et temporaire.....	+ 21.460
		ART. 33 : Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leurs concours à l'Administration.....	+ 20.100
		ART. 40 : Dépenses de matériel et de gestion Administrative.....	+ 28.820
		ART. 41 : Remboursement de frais de transport et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	+ 3.320
		ART. 61 : Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	+ 10.000
Total.....	— 138.670	Total.....	+ 138.670

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 juillet 1961 (24 moharem 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

PROHIBITION A L'IMPORTATION

Arrêté des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances, à l'Agriculture et à l'Industrie et aux Transports du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), prohibant l'importation de la chicorée torréfiée.

Les Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances, à l'Agriculture et à l'Industrie et aux Transports,

Vu le Code des Douanes et notamment son article 13;

Vu l'arrêté du 2 février 1956 (19 djoumada II 1375), instituant les prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Arrêtent :

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau I, annexé à l'arrêté susvisé du 2 février 1956 (19 djoumada II 1375), est complété comme suit :

NUMERO du TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex. 21-01	Chicorée torréfiée, conditionnée ou en vrac.

Tunis, le 7 juillet 1961.

Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances,

AHMED BEN SALAH.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE**KIRDAR**

Décret N° 61-251 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), relatif à la fixation des obligations affectant l'acte de Kirdar.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 18 juillet 1957 (8 djoumada II 1377), portant abolition du Régime des Habous Privés ou Mixtes, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment ses articles 8 et 19;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à l'Agriculture,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La cession à Kirdar consentie aux occupants dans les conditions des articles 8 et 19 du décret susvisé du 18 juillet 1957 (8 djoumada II 1377), comporte obligations pour le cessionnaire :

A) De résider sur le ou les lots cédés et de les exploiter directement avec interdiction de sous-louer ou de donner en metayage ou en mogharsa pendant la période de 10 ans visée à l'article 19 du décret susvisé, sans autorisation préalable du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

B) De réaliser tous travaux de culture, de plantation ou d'amélioration foncière et de se conformer à toutes les directives de mise en valeur que le Secrétariat d'Etat à l'Agriculture juge utiles de préconiser.

C) De se conformer aux clauses particulières fixées par l'acte de cession.

D) De respecter les routes, chemins d'accès ristes, chemins de fer, points d'eau, conduites d'eau et autres ouvrages existants ou à créer.

ART. 2. — Tout bénéficiaire d'une cession Kirdar est tenu d'adhérer à tout groupement agricole existant à la date de la cession ou à créer par l'Administration dans l'intérêt de la mise en valeur.

ART. 3. — L'exécution des clauses de mise en valeur sera constatée par décision du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Cette décision doit être expressement mentionnée sur l'acte de cession à Kirdar et constitue une mainlevée des clauses de mise en valeur.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Arrêté des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances, à l'Agriculture et à l'Industrie et aux Transports du 19 juin 1961 (6 moharem 1381), portant nomination des membres du bureau du « Groupement Obligatoire des Dattes ».

RECTIFICATIF

au J.O.R.T. N° 24 des 16-20 juin 1961 (3-7 moharem 1381)

Page N° 815 :

Au lieu de :

Hadj Mustapha ben Guedi,

Lire :

Hadj Mustapha ben Ouedi.

**SECRETARIAT D'ETAT
AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT****ASSOCIATIONS COOPERATIVES DE CONSTRUCTION**

Par arrêtés des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances et aux Travaux Publics et à l'Habitat du 12 juin 1961 (29 doul hidja 1380) :

Est agréée, en qualité d'Association Coopérative de Construction, l'Association Coopérative de Construction « En-Nahdah », à Tunis, dont les statuts sont conformes aux statuts types, agréés par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Est agréée, en qualité d'Association Coopérative de Construction, l'Association Coopérative de Construction « En-Nacim », à Radès, dont les statuts sont conformes aux statuts types, agréés par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Est agréée, en qualité d'Association Coopérative de Construction, l'Association Coopérative de Construction « Hay Er-Riadh », à Tébourba, dont les statuts sont conformes aux statuts types, agréés par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Est agréée, en qualité d'Association Coopérative de Construction, l'Association Coopérative de Construction « El-Mansourah », à Gabès, dont les statuts sont conformes aux statuts types, agréés par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Est agréée, en qualité d'Association Coopérative de Construction, l'Association Coopérative de Construction « En-Nouhouh », à Gafsa, dont les statuts sont conformes aux statuts types, agréés par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

**SECRETARIAT D'ETAT
AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES****INTEGRATION****DANS LES CORPS DES AGENTS TECHNIQUES**

Décret N° 61-249 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), portant intégration de certains fonctionnaires du Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, dans le corps des agents techniques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 59-192 du 29 juin 1959 (22 doul hidja 1378), portant statut particulier du corps des adjoints techniques;

Vu le décret N° 59-244 du 2 septembre 1959 (28 safar 1379), portant statut particulier du corps des agents techniques;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances et aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires du Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, en fonction à la date de parution du présent décret et titulaires des grades de Conducteur de Chantier ou d'Agent Principal et Agent des Installations, ou agents techniques de 1^{re} classe ayant suivi normalement le stage à l'Ecole Supérieure des Télécommunications, peuvent être intégrés dans le cadre d'Agent Technique institué par le décret susvisé N° 59-244 du 2 septembre 1959 (28 safar 1379).

Les conducteurs de chantiers qui auront suivi avec succès le stage normal de chef de secteur à l'école supérieure des P.T.T. peuvent être intégrés dans le cadre d'adjoints techniques institué par le décret N° 59-192 du 29 juin 1959 (22 doul hidja 1378), portant statut particulier du corps des adjoints techniques avec effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

ART. 2. — Les fonctionnaires visés à l'article 1^{er} ci-dessus sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions ci-après :

1° Les conducteurs de chantiers sont rangés à l'indice égal et conservent dans leur nouvelle situation l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade.

2° Les agents principaux, agents d'installations, les agents techniques de 1^{re} classe, sont rangés à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade; leur ancienneté dans la nouvelle situation est calculée conformément au tableau de concordance fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones.

ART. 3. — Dans la limite de 30 % des vacances d'emplois de la loi des cadres, un examen professionnel sera ouvert aux agents titulaires des grades ci-après :

- Agents techniques spécialisés;
- Agents techniques conducteurs.
- Agents techniques.
- Agents professionnels de 4^e, 3^e et 2^e catégories.

Ceux qui auront subi avec succès l'examen susvisé sont reclassés dans le cadre de l'agent technique et rangés à l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent et reclassés conformément au tableau de concordance fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones.

Ceux qui n'auront pas été admis à l'examen susvisé, sont reclassés dans un cadre provisoire d'agents des lignes conformément à un tableau de concordance fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, et

occuperont au regard de la loi des Cadres des emplois vacants d'agent technique.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

Fait à Tunis, le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret N° 61-250 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), portant fixation du Budget ordinaire de l'Etat;

Vu le décret N° 59-244 du 2 septembre 1959 (28 safar 1379), portant statut particulier du corps des agents techniques;

Vu le décret N° 61-249 du 10 juillet 1961 (27 moharem 1381), portant intégration de certains fonctionnaires dans le corps des agents techniques;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances et aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont réalisées au Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, les suppressions et créations d'emplois conformément au tableau ci-après :

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS	NOMBRE	CREATIONS D'EMPLOIS
Dessinateurs.....	3	Adjoints techniques : 24.
Conducteurs de chantier.....	24	Agents techniques : 500.
Agents principaux et agents des installations.....	52	
Agents techniques conducteurs.....	25	
Agents techniques de 1 ^{re} classe.....	26	
Agents techniques spécialisés et agents techniques.....	207	
Agents professionnels de la 1 ^{re} à la 4 ^e Catégorie.....	187	
TOTAL.....	524	

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances et aux Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

Fait à Tunis le 10 juillet 1961 (27 moharem 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), prorogeant l'effet des dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1961 (7 chaabane 1380).

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 60-122 du 7 avril 1960 (10 chaoual 1379), relatif au statut particulier des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1961 (26 redjeb 1380), fixant le règlement et le programme du concours des Contrôleurs du Travail;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1961 (7 chaabane 1380), portant dérogation provisoire aux dispositions de l'arrêté du 14 janvier 1961 (26 redjeb 1380), fixant le règlement et le programme du concours des Contrôleurs du Travail,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'effet des dispositions de l'arrêté susvisé du 25 janvier 1961 (26 redjeb 1380), est prorogé jusqu'au 31 octobre 1961.

Tunis, le 7 juillet 1961.

*Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique
et aux Affaires Sociales.*

MONDHER BEN AMMAR.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 7 juillet 1961 (24 moharem 1381), reportant la date du concours pour le recrutement de 20 Contrôleurs du Travail.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 60-122 du 12 avril 1960 (10 chaoual 1379), relatif au statut particulier des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1961 (26 redjeb 1380), fixant le règlement et le programme du concours pour l'emploi de Contrôleur du Travail;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1961 (7 chaabane 1380), portant dérogation provisoire aux dispositions de l'arrêté du 14 janvier 1961 (26 redjeb 1380), fixant le règlement et le programme du concours des Contrôleurs du Travail;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1961 (7 chaabane 1380), portant ouverture d'un concours pour le recrutement de Contrôleur du Travail,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le concours ouvert par l'arrêté susvisé du 25 janvier 1961 (7 chaabane 1380), est reporté au 31 octobre 1961.

Tunis, le 7 juillet 1961.

*Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique
et aux Affaires Sociales.*

MONDHER BEN AMMAR.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

Le Président de la Municipalité d'Hamam-Lif a l'honneur de porter à la connaissance des propriétaires intéressés conformément au décret du 8 janvier 1953 (21 rabia II 1372), publié au *Journal Officiel* n° 4 du 13 janvier 1953, relatif à la contribution des riverains aux dépenses de premier établissement pour la construction d'un réseau d'égouts (eaux usées et pluviales), le rôle provisoire (deuxième tranche quartier Nord) de la contribution exigible des propriétaires riverains est déposé au Secrétariat de la Commune.

Les intéressés peuvent prendre connaissance et présenter leur réclamation dans un délai d'un mois à dater de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Kalaat-Es-Senam a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires et mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1960-1964, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles, et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.

Il leur rappelle qu'un délai d'un mois, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 15 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Sbiba a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1960-1964, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la Commission de Révision, devant les tribunaux compétents.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

AVIS

de mise en recouvrement des rôles du canoun des arbres fruitiers et de la taxe sur le bétail de 1961.

Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances a mis en recouvrement, dans tout le territoire de la République Tunisienne, les rôles du canoun des arbres fruitiers et de la taxe sur le bétail, à partir du mois de mai 1961 pour le canoun des arbres fruitiers et du mois de juin suivant, pour la taxe sur le bétail.

Les rôles de ces impôts ont été déposés à partir de ces dates aussi bien pour les Tunisiens que pour les Etrangers, dans les Recettes des Régies Financières, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance.

Le présent avis est destiné notamment à faire courir les délais de la prescription édictée par le décret du 14 septembre 1903, au profit des redevables sous réserve de la faculté pour le Trésor d'interrompre cette prescription par les procédures indiquées au dit décret.

AVIS AUX IMPORTATEURS

Il est porté à la connaissance des importateurs que des titres d'importation dans le cadre des contingents globaux, fixés par l'avis aux importateurs, paru au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 7-11 avril 1961 et portant sur les produits suivants :

55-09	Tissus de coton.
53-11 B	Tissus de laine.
08-03 B	Fruits secs
08-05 B	
08-12 B	
20-16 B	
09-04 A	Poivre.
12-01 A	Arachides.
20-06 B	

Pourront être déposés à compter du lundi 7 juillet 1961.

Les demandes seront examinées au fur et à mesure de leur dépôt.

Il est précisé que les titres d'importation ne seront accordés que dans la limite où les titres d'importation précédemment délivrés auront été effectivement utilisés.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS

DECLARATION DE RECOLTE DES CEREALES (ANNEE 1961)

Avant le 10 septembre 1961, tout propriétaire, fermier ou métayer récoltant du blé tendre ou dur ou de l'orge, est tenu d'adresser ou de remettre une déclaration de récolte soit à l'Inspecteur des Contributions Directes du siège de son exploitation, celui-ci s'entendant du lieu de situation des principaux bâtiments de l'exploitation, soit aux bureaux de l'Office des Céréales à Tunis pour les exploitations situées dans le Gouvernorat de Tunis à l'exclusion des délégations de Zaghouan et El-Fahs.

Les propriétaires non exploitant recevant des céréales en nature par voie de métayage ou de fermage sont tenus de souscrire une déclaration pour la part leur revenant.

Il est rappelé que les seuls acheteurs tolérés par la loi, Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, coopératives ou négociants grossistes inscrits sont autorisés à acheter la récolte des agriculteurs sur présentation de la déclaration d'ensemencement jusqu'au 10 septembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement inscrire les différents achats successifs au verso de la dite déclaration. Ces inscriptions devront être reportées au verso de la déclaration de récolte.

Les agriculteurs qui ont souscrit une déclaration d'ensemencement lors du passage des Commissions instituées à cet effet, devront représenter lors du deuxième passage des Commissions chargées de recueillir les déclarations de récolte qui aura lieu entre le 1^{er} août et le 10 septembre 1961, pour déclarer les quantités de céréales qu'ils ont récoltées.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION DECADAIRE

ACTIF

AU
30 JUIN 1961

<i>Encaisse-or</i>	1.255.216,762
<i>Souscription en or aux organismes internationaux</i>	743.400,000
<i>Disponibilités à vue et à court terme en devises</i>	30.665.899,564
<i>Accords de paiement</i>	230.967,209
<i>Compte courant postal</i>	482.588,145
<i>Effets escomptés</i>	13.099.794,615
<i>Effets escomptés et chèques du Trésor en cours de recouvrement</i>	221.288,182
<i>Avances à court terme</i>	980.500,000
<i>Effets à l'encaissement</i>	268.371,023
<i>Créances sur l'état résultant du transfert du privilège</i>	1.599.357,840
<i>Dévaluation du franc français du 27 décembre 1958 : Différence de change à recevoir</i>	3.822.267,892
<i>Immeubles</i>	759.850,000
<i>Divers</i>	780.549,274

PASSIF

<i>Billets et monnaies en circulation</i>	42.746.846,542
<i>Comptes courants des banques et établissements financiers</i>	871.452,672
<i>Comptes du Gouvernement</i>	6.341.037,853
<i>Autres engagements à vue</i>	783.858,166
<i>Déposants d'effets à l'encaissement</i>	268.371,023
<i>Accords de paiement</i>	791.259,716
<i>Provisions</i>	140.000,000
<i>Réserves spéciales immobilières</i>	100.000,000
<i>Réserve légale</i>	197.206,243
<i>Réserve spéciale</i>	275.000,000
<i>Capital</i>	1.200.000,000
<i>Divers</i>	1.195.018,291
	<u>54.910.050,506</u>

Certifié conforme aux écritures :

Le Gouverneur,

Hédi NOUIRA.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.**L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces*

J.O.R.T. du Mardi 11 Juillet 1961

Etude de Maître Larbi GHOMRASNI,
avocat à la Cour de Cassation, avenue
d'Alexandrie, Sousse.

AVIS DE VENTE
aux enchères publiques
sur saisie immobilière

L'adjudication aura lieu le Samedi 22 juillet 1961, à neuf heures du matin, à l'audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante par la voie de l'assistance judiciaire : Aïcha bent El-Mekki ben Hadj Ali El-Afrit, demeurant à Zaouiet Kontèche, Délégation de Djemmal.

Partie saisie : Ahmed ben Othman Amamou et son fils Hédi, demeurant à Djemmal.

Immeubles mis en vente : 1^{er} Lot : Le quart de 34 pieds d'oliviers, sis à Gandouz, forêt de Zéramdine, en copropriété avec les habous, limités : au Sud, par Hassen Dos Zéramdini et un chemin; à l'Est, par Adjemi Amamou; au Nord, par Ahmed Messaouda et habous Sidi-Ismaïl et à l'Ouest, par la route des Souassi.

2^e Lot : La totalité d'un jardin comprenant d'arbres fruitiers et clôturé d'une haie en cactus, sis au lieu dit Souani Bir Abdallah, forêt de Djemmal et limité : au Sud, par Mohamed ben Mahmoud ben Henda; à l'Est, par Trig El-Hardoub; au Nord, par Ali ben Ahmed Amamou et à l'Ouest, par les héritiers de Mohamed Amamou.

3^e Lot : Une maison comprenant dans sa partie Ouest, deux chambres et un magasin, une chambre ouvrant au Sud, construite en pierres, une chambre et un magasin en « toub », ouvrant au Nord et une deuxième chambre ouvrant à l'Ouest sur la rue et limitée : au Sud, par Ali ben Abdelkader Zid; à l'Est, par Mohamed Zarrada et un passage; au Nord, par une rue où elle ouvre, et à l'Ouest, par les héritiers de Mohamed Amamou.

Mise à prix : 1^{er} lot : 16 dinars; 2^e lot : 20 dinars; 3^e lot : 50 dinars.

Pour prendre part aux enchères, se faire délivrer de Monsieur le Gouverneur de Sousse l'autorisation nécessaire.

Pour prendre communication du cahier des charges, s'adresser au Greffe du Tribunal et pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de l'avocat poursuivant.

Larbi GHOMRASNI.

N° 944.

Etude de Maître Tahar KDOUS, Avocat
près la Cour de Cassation, 66, boulevard Farhat Hached.

AVIS

VENTE
aux enchères publiques

Sur la demande de M^{me} Nefissa bent Mohamed ben Othman ben Hadj Taïeb

El Annabi, domiciliée à Tunis, rue du Miel 43, élisant domicile en l'Etude de son Avocat Maître Tahar Kdous.

Et en vertu d'un arrêt rendu par la Chambre d'Appel Civile le 7 mai 1959 sous le N° 18.396 condamnant la défenderesse Anissa bent Ahmed ben Tahar, actuellement domiciliée à Ben Arous, 17, rue du Président Bourguiba, à payer la somme de trois cent soixante dix Dinars et dix Dinars à titre de dommages et intérêts et dépens.

En vertu duquel arrêt une saisie arrêt a été pratiquée sur le tiers indivis d'une propriété appartenant à la dite défenderesse, non immatriculée, sise à Tunis, 3, rue des Arcs impasse des Arcs, consistant à une maison donnant ouverture sur le Nord, composée de deux pièces, cuisine, w.c., un couloir, surélevée d'un appartement donnant ouverture sur le Nord et se composant d'un vestibule où se trouvent des escaliers, donnant sur une grande salle et dont les murs sont carrelés sur une hauteur de deux mètres, de trois chambres, cuisine et w.c.

Les enchères se tiendront publiquement en la salle d'audience des ventes du Tribunal de Première Instance au Palais de Justice boulevard Farhat Hached, à Tunis, le mercredi neuf août 1961, à huit heures. Mise à prix : deux cents Dinars.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis où le cahier des charges a été déposé sous le N° 370, ou à l'Etude de l'Avocat poursuivant.

L'Avocat poursuivant.

Signé : Tahar KDOUS.

N° 977.

Etude de Maître HADI TLILI, Avocat
à Nabeul

VENTE
sur saisie immobilière

POURSUIVANTS : Hamed et Chadi fils d'Amor ben Ali MAHROUK, agriculteurs, demeurant à Zaouiet El Djedidi, Cheikhat de Beni Khaled, élisant domicile en l'Etude de leur Avocat, Maître Hadi TLILI, avenue Habib Bourguiba à Nabeul.

PARTIE SAISIE : El Hadi ben Mohamed EL ALLAGUI, agriculteur, demeurant à Zaouiet El Djedidi, Cheikhat de Beni Khaled.

MOTIF DE LA VENTE : Jugement Civil de Première Instance rendu sous le N° 7.021 le 5 mai 1960 condamnant le dit El Hadi EL ALLAGUI à payer la somme de TROIS CENT QUATORZE DINARS CENT SOIXANTE SIX MILLIMES, celle de CINQUANTE TROIS DINARS ainsi que le coût de l'expertise, soit CINQ DINARS.

Ce jugement a été signifié le 23 juin 1960.

A la date du 3 mai 1961, il a été procédé à une saisie immobilière sur l'immeuble dont la vente est envisagée, sous déduction de la somme versée par le débiteur, soit CINQUANTE NEUF DINARS VINGT ET UN MILLIMES.

OBJET DE LA VENTE : La moitié indivise revenant à la partie succombante, en copropriété avec les poursuivants pour la moitié restante, de la totalité de la Senia dénommée « Saniet ben Trifa », dépendant du Henchir Dar Noamane, se trouvant dans la zone de culture de Beni Khaled, d'une superficie approximative d'un hectare ayant pour limites :

Au Sud : une terre appartenant aux héritiers de Mahmoud ben Ahmed Chamam.

A l'Est : la voie d'accès dite « Trig Bou Ennadhar ».

Au Nord : Saniet Ez-Zahia.

A l'Ouest : une terre appartenant aux Ouled Chamam.

La dite moitié est complantée de grenadiers et d'autres arbres fruitiers et a droit à l'eau d'irrigation provenant du puits en activité se trouvant dans la dite Sania ainsi qu'à la moitié des trois gorbis compris dans celle-ci.

Adjudication : Il sera procédé à l'adjudication dans la salle des ventes près le Tribunal de Première Instance de Nabeul, à dix heures du matin, le vendredi dix huit août mil neuf cent soixante et un.

Sur une mise à prix de CENT DINARS, auxquels il y a lieu d'ajouter les frais de poursuites, les droits de mutation et toutes autres charges.

Les personnes devant prendre part à ces enchères seront tenues d'obtenir au préalable du Gouvernorat l'autorisation nécessaire à cet effet.

Pour avoir de plus amples renseignements et pouvoir visiter la propriété vendue, prière de s'adresser à l'Avocat poursuivant et pour prendre communication du cahier des charges, prière de s'adresser au Greffe du Tribunal.

L'Avocat poursuivant :

Maître Hadi TLILI.

N° 983.

Etude de M^{re} ALI BEN REDJEB, Avocat
à Sfax

VENTE
aux enchères publiques

Suivant saisie immobilière, opérée par les soins de M^{re} MAHMOUD KHEROUF, huissier-notaire à Sfax le 27 mai 1961, enregistrée le 30 mai 1961 sous

le numéro 33, il sera procédé le samedi 6 octobre 1961, à 9 heures du matin, à l'audience des criées tenue au Tribunal de Première Instance de Sfax, à la vente de la maison ci-après désignée :

Poursuivante : FATMA BENT AHMED BEN MOHAMED BEN HALIMA, demeurant route de Gabès, km. 4, Cheikhat de Merkez Damak, Gouvernorat de Sfax.

Partie saisie : AMEUR BEN TAHAR AGINA, demeurant route de Tunis à Merkez Kadour, Cheikhat de Sakiet Ezzit, Délégation de Sfax, Gouvernorat de Sfax.

Immeuble à vendre : L'ensemble d'une maison sise sur la route de Tunis à Merkez Kadour, Cheikhat de Sakiet Ezzit, Délégation de Sfax, Gouvernorat de Sfax, renfermant une chambre ouvrant au Sud, une chambre ouvrant à l'Est, une chambre ouvrant à l'Ouest, une cuisine ouvrant à l'Ouest comprenant un puits, une cour sans toit renfermant une citerne, le tout ayant pour limites : au Sud, une zenka et au delà, Abdelkader Abida; à l'Est, Mansour El Abassi; au Nord, une zenka, et à l'Ouest, Aziza El Medhioub.

Mise à prix : Cinquante un Dinars cent quatre vingts millimes.

Pour plus de renseignements, s'adresser à l'Etude de M^e ALI BEN REDJEB, Avocat poursuivant, ou au Greffe du Tribunal où le cahier des charges se trouve déposé.

Il est rappelé que tout enchérisseur doit être muni d'une autorisation d'achat délivrée par le Gouvernorat de Sfax, conformément à la loi, si cette autorisation était nécessaire pour les immeubles à caractère non agricole.

L'avocat poursuivant : M^e ALI BEN REDJEB.

N° 1.131.

Etude de M^e MOHAMED BECHEUR, Avocat à la Cour de Cassation, rue d'Algérie, à Sousse.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
de divers immeubles

L'adjudication aura lieu le samedi 7 octobre 1961, à neuf heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Madame Friha bent Farh Dardouri, sans profession, demeurant à Ksar-Hellal, Délégation de Moknine.

Partie saisie : Monsieur Mohamed ben Amor Zerrad, cultivateur, demeurant à Ksar-Hellal, Délégation de Moknine.

Lots mis en vente

1^{er} lot : Un magasin de tissage, sis au quartier El Ksar, à Ksar-Hellal, ayant pour limites : au Sud, une route, à l'Est, Abdelkader Bouzouita; au Nord, Fradj El Gabsi, et à l'Ouest, Youssef Essid.

2^e lot : Un magasin au même lieu, ayant pour limites : au Sud, Mohamed Bouzouita; à l'Est, Salah El Maâlal; au Nord, une impasse, et à l'Ouest, une route.

3^e lot : 4 pieds d'oliviers dans la forêt de Ksar-Hellal au lieu dit « MARAA », ayant pour limites : au Sud, Jabeur Charfi; au Nord, Abdelatif Sayadi; à l'Ouest, les héritiers de Brahim Zarrad.

Mise à prix : 1^{er} lot : 25 D.; 2^e lot : 25 D.; 3^e lot : 10 D.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de Maître Mohamed Bécheur, Avocat à Sousse, et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, pour prendre connaissance du cahier des charges.

Observation : Toute personne désirant participer à l'adjudication, doit être munie d'une autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat-poursuivant :

N° 1.132.

Etude de M^e MOHAMED BECHEUR, Avocat à la Cour de Cassation, rue d'Algérie, à Sousse.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

L'adjudication aura lieu le samedi 7 octobre 1961, à neuf heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Monsieur Mohamed ben El Menassar ben Souieh El Menassar, notaire, demeurant à Sousse.

Partie saisie : Monsieur Ahmed ben Mohamed ben Ahmed El Gharbi Sfaxi, cultivateur, demeurant à Sousse, rue El Ghoulia N° 30.

Lots mis en vente

1^{er} Un magasin sis à Souk Rbaâ à Sousse. N° 40, ayant pour limites : au Sud, une route; à l'Est : les héritiers Mohamed Bouachouf; au Nord, un fondouk; à l'Ouest, Menana bent Mohamed Errighi;

2^e les 2/3 indivis des 21 pieds d'oliviers, au lieu dit Mechamech, dans la forêt de Sidi-Bou-Aï ainsi qu'une meskat, ayant pour limites, au Sud, une route; à l'Est, les héritiers Mohamed ben El Aouina; au Nord, une meskat dans une partie et dans l'autre les filles de Fradj Mansour; à l'Ouest, les sus-nommées.

Mise à prix : 1^{er} lot, cinquante Dinars (50 D.); 2^e lot, cinquante Dinars (50 D.).

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de Maître Mohamed Bécheur, Avocat à Sousse, et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, pour prendre connaissance du cahier des charges.

Observation : Toute personne désirant participer à l'adjudication, doit être munie d'une autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat-poursuivant :

N° 1.133.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier « MATTEI ET FARRUGIA » N° 38.225 ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter à M^e André BESSIS, Avocat à Sfax.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir du Tribunal de Première Instance de Sfax, la délivrance d'un duplicata du dit titre foncier.

N° 1.137.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du Titre Foncier numéro 200.394 ayant été égarée, prière à tout détenteur de la rapporter à M^e ERRERA Egidio, Avocat, rue de France, à Sousse.

La présente insertion est faite en vue de l'obtention du duplicata du dit titre.

N° 1.160.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier N° 40.402, dénommé « SAADOUN FRERES I » a été égarée.

Prière la rapporter à l'Etude de Maître Jacques EYQUEM, Avocat, 2, avenue de Carthage, Tunis.

N° 1.176.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier N° 132.186, dénommée « Melket M'Hamed », est égarée, tout détenteur est prié de la rapporter en le Cabinet de Maître Busset, Avocat, 4, Place des Martyrs, à Bizerte.

N° 1.208.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier « Herar », N° 280.153, ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter au cabinet de M^e Georges Silvera, Avocat, 5, avenue Farhat Hached, Sfax.

Le présent avis est publié en vue d'obtenir un duplicata du titre.

N° 1.209.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier « Bishcha Cherf'a », N° 40.381 ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter au cabinet de M^e Georges Silvera, Avocat, 5, avenue Farhat Hached, Sfax.

Le présent avis est publié en vue d'obtenir un duplicata du titre.

N° 1.210.

DEUXIEME INSERTION

AVIS INSCRIT SOUS
LE NUMERO 156/I/.

Louanges à Dieu !

La Dame Ghezala bent El Mabrouk ben Abdallah élisant domicile au Cabinet de son Avocat, Maître Abdelkader El Jazi, rue Bab El Allouj, numéro 10 à Tunis, porte à la connaissance du public qu'elle est propriétaire de la totalité de la maison sise rue Beguira Es Seghira numéro 3, à Tunis, démolie par la Municipalité de Tunis le..... Septembre 1959 et ayant pour limites :

au Sud : Kemar bent El Hadj Brahim
à l'Est : Romdhane au numéro 5 de
la dite rue,
au Nord et à l'Ouest : le Sieur Me-
hamed Najah,
ajoutant qu'elle est en sa possession
et en sa jouissance depuis plus de qua-
rante années,

que le titre de propriété afférent à la
dite maison a été égaré.

qu'elle désire faire dresser un acte de
notoriété de propriété remplaçant le ti-
tre égaré,

et qu'en conséquence toute présentation
à cet effet devrait être fournie devant
Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Tunis dans un dé-
lai de 70 jours à partir de la troisième
publication.

Ecrit en vertu de l'autorisation du
dit Magistrat le... Mai 1961.

Le Vice-Président,

Signé : Aleya ben Cheikh

N° 1228

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier n°
87.409 étant égarée, tout détenteur est
prié de la rapporter à l'Etude de Maître
Abdelkader Jazi, Avocat à Tunis, 10,
rue Bab-El-Alouj.

La présente insertion est faite en vue
d'obtenir un duplicata de la dite copie
bleue.

N° 1229

D'un acte sous seings privés en date
à Tunis du 31 Mai 1961, enregistré à la
ville le 27 Juin 1961 A.C. 1er Bureau
Vol. 721 Série I Case 148, il résulte que :

1) M. Mathieu Roger, demeurant à
Nicc 11, Avenue Gloria, a cédé à M.
Bogo René, demeurant à Cap d'Ail
(A.M.), à M. Moulin Pierre demeurant à
Bizerte 24, Rue Moncef Bey et à M. En-
gerer Hubert, demeurant à Tunis 10,
Rue de Moscou, chacun Cinquante Parts
(50 p) de Dix Dinars l'une, lui apparte-
nant dans la S.A.R.L. « Société Com-
merciale des Bitumes et Lubrifiants »,
« SOCOBEL », au capital de 3.000 Di-
nars, siège social à Diebel-Djelloud,
Route de Tunis à Sousse, face à la Ga-
re.

2) M. Bogo René a démissionné de
son poste de gérant et a été remplacé
par MM. Moulin Pierre et Engerer Hu-
bert; la signature de l'un d'eux suffit
pour engager la société.

Deux exemplaires des présentes ont été
déposés le 28 juin 1961 au Greffe du
Tribunal Civil de Tunis.

N° 1261

D'une délibération extraordinaire des
actionnaires en date à Tunis du 9 juin
1961 enregistrée dite ville le 19 juin 1961
A.C. 1er Bureau, Vol. 721, Série Bis, Ca-
se 33, il résulte que :

1) le capital social, précédemment fi-
xé à 12.000 Dinars, a été porté à Dix
huit mille Dinars (18.000 D.), par incor-
poration partielle des Réserves Sociales;

2) la valeur nominale de l'action a, en
conséquence, été relevée de 5 Dinars à
Sept Dinars Cinq Cents Millimes
(7, D 500);

3) l'ensemble des clauses statutaires a
été mis en harmonie avec les dispositions
du Code de Commerce.

Deux exemplaires des présentes ont
été déposés le 20 juin 1961.

Pour extrait

N° 1262

AVIS

Par acte sous seings privés en date à
Tunis du 19 juin 1961, enregistré à Tu-
nis A.C.I. le 28 juin 1961, Vol. 721 Série
Ter, Case 214, M. Mokhtar Kour-
da a vendu la totalité de ses droits, soit
la moitié dans le fonds de commerce à
usage de garage sis à Tunis, 5, rue Bab
Alouj, à M. Khelifa Trad, commerçant,
demeurant à l'adresse sus-indiquée.

Cette publication a été effectuée en
vue de faire courir les délais d'opposi-
tion prévus par le Code de Commerce.

Cet avis a été publié au journal « El
Amal » du 8 juillet 1961.

N° 1263

AVIS

Suivant actes sous seings privés des 20
juin 1960 et 15 juin 1961 enregistrés res-
pectivement à Tunis A. C. I. le 29 juin
1961, Vol. 721 Ter, Cases 255 et 256,
dont deux exemplaires de chacun d'eux
ont été déposés au Greffe du Tribunal
de Tunis, le 6 juillet 1961, il a été sti-
pulé que la Société à responsabilité li-
mitée « Buvette du Marché » au ca-
pital de 1.000 Dinars dont le siège est à
Tunis, Rue Charles de Gaulle, publiée
au Journal Officiel de la République Tu-
nisiennne feuille N° 29 du 17 juin 1960,
que l'entrée en vigueur de la société
était suspendue à l'octroi d'une licence
de débit de boissons de première ou de
deuxième catégorie et que par suite de
l'octroi d'une licence de Première caté-
gorie suivant arrêté du 13 mars 1961,
la société se trouve être définitivement
constituée.

Pour extrait et mention

Le Gérant

Signé : ZAMMIT Carmel

N° 1264

ASSOCIATION DE L'ETOILE SPORTIVE KHALADIENNE

Vu l'article 6 de la loi en date du 7
Novembre 1959 relative au statut des
Associations.

Nom de l'Association : Etoile Spor-
tive Khalladienne.

Siège Social : Béni Khalled.

But de l'Association : Participation
aux diverses activités sportives.

Numéro et Date du Visa : 3.156 du 8
décembre 1960.

N° 1265

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du
30 juin 1961 enregistré à Tunis A. C. I.
le 5 juillet 1961, Vol. 721, Série Ter, Ca-

se 225 aux droits de 46 D., 915 m., Mr.
Camilleri André, boucher, demeurant à
Tunis, 55, rue Marceschau, a vendu à
Mr. Hassin ben Abdesselam Taïeb, bou-
cher, demeurant à Tunis, 11, Rue du
Pain. La totalité du fonds de commerce
de boucherie qu'il exploite à Tunis au
Marché Central N° 17

Avis de la présente vente a été publié
au Journal quotidien « La Presse » du
vendredi 7 juillet 1961.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues entre les mains de M° Jacques
Gozan 11, Rue Charles de Gaulle à
Tunis, par acte extra judiciaire, dans les
vingt jours à compter de la présente in-
sertion sous peine de forclusion, déché-
ance ou irrecevabilité.

Pour Extrait

N° 1.266.

Nom : Jeunesse Sportive de la Ma-
noubia.

But : Omni-Sports.

Siège Social : Avenue Bourguiba, La
Manoubia.

N° et Date du Visa : 2.950 du 25 oc-
tobre 1960.

N° 1267

SOCIETE J. M. REYNAUD & C^e

Sté. Anonyme au Capital

de 5.000 DINARS

17 bis, rue Lavigerie - TUNIS

Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de la Société Ano-
nyme J. M. Reynaud & Cie sont convo-
qués à l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra le 27 juillet 1961, à 18
heures, au Siège Social, 17 bis, rue La-
vigerie à Tunis.

Ordre du jour :

— Rapport du Conseil d'Adminis-
tration.

— Rapport général et spécial du
Commissaire aux Comptes

— Approbation des bilans et comp-
tes

— Quitus à donner aux adminis-
trateurs

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

Le Président Directeur Général

N° 1268

Art. 5 de la loi n° 59 - 154 du 7
Novembre 1959.

Nom : Club Gymnastique Tunisien.

Siège : 76, rue Larbi Zarrouk, Tunis.

But : Exercice et propagation des
sports.

Visa : N° 3.119 du 8 décembre 1960

Le Président : Hédi DRAIEF.

N° 1269

COMPAGNIE TUNISIENNE PHARMACEUTIQUE

« CO. TU. PHA. »

Société Anonyme au Capital
de 9.709 Dinars.

Siège Social, 14, Rue de Strasbourg
TUNIS

Augmentation de Capital

Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires s'est tenue à Tunis au Siège Social, 14, Rue de Strasbourg, Tunis, le samedi 27 Mai 1961.

Les résolutions suivantes ont été adoptées :

Première Résolution - L'Assemblée décide d'émettre 647 actions de 5 Dinars l'une à attribuer gratuitement aux actionnaires à raison d'une action gratuite de 5 Dinars, pour 3 actions de 5 Dinars. Cette augmentation de Capital se fait par incorporation des Réserves pour le montant de 3.235 Dinars.

Deuxième Résolution - L'Assemblée décide de transformer les comptes courants possédés par les Actionnaires en actions de 5 Dinars. Cette incorporation de créances au Capital se fera jusqu'à concurrence de 11.056 Dinars.

Troisième Résolution - L'Assemblée décide l'émission de 1.200 actions de 5 Dinars l'une, réservée aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour 4 actions anciennes.

Une copie conforme du procès verbal de cette Assemblée a été déposée conformément à l'article 104 du code de commerce au Greffe du Tribunal Civil de Tunis le 26 juin 1961.

Pour extrait certifié conforme

Le Président Directeur Général

Ben HAMOUDA

N° 1270

Nom : El-Makarem.

Objet : La pratique de tous les sports

Siège Social : Mahdia.

N° et Date du Visa : Statut visé en date du 24 Octobre 1960 sous le N° 3.070.

N° 1271

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier « Mahmoud » N° 11.441 ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter au Cabinet de M^{re} Georges Silvera, Avocat à la Cour de Cassation 5, avenue Ferhat Hached, Sfax.

N° 1272

SOCIETE H.B.M. CLEMENCEAU SOUSSE

AVIS DE CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE

Les Actionnaires de la Société H.B.M. « Clémenceau Sousse » sont priés d'as-

sister aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de la dite Société qui auront lieu respectivement le Dimanche 30 juillet 1961 à 9 h. et 11 h. au siège de la Chambre de Commerce du Centre, sis Rue Chadly Khaznadar Sousse.

Ordre du Jour de

l'Assemblée Générale Extraordinaire

Modification des Articles 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 19; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34 et 35 des Statuts.

Ordre du Jour de

l'Assemblée Générale Ordinaire

1) Rapport du Conseil d'Administration.

2) Election du Conseil d'Administration.

3) Questions diverses.

P. le Conseil d'Administration

le Président,

Mohamed BEN CHERIFA

N° 1273

AVIS

(Execution de l'Article 231
du Code de Commerce)

Par acte s.s.p. en date du 1er juillet 1961, enregistré à Tunis (AC. 1) le 5 juillet 1961, Vol. 721, Série Ter, Case 234, la Société Shell de Tunisie, Société anonyme dont le Siège est à Tunis, 24-26, avenue des Nations Unies, a donné en location à Monsieur Azzeddine Ben Mohamed Ben Mahmoud Zmerli, demeurant à Hammam-Lif, 33, Rue de Tunis, la totalité du Fonds de Commerce de vente de produits pétroliers dont elle est propriétaire, sis à Tunis, Place Sidi Baïan, pour une durée de Trois Mois renouvelable à compter du 1er juillet 1961, avec faculté pour l'une ou l'autre des parties de dénoncer à tout moment cette location sous préavis d'un mois.

En conséquence, la Société Shell de Tunisie, n'aura pas à répondre des dettes de toute nature qui seront contractées par Monsieur Azzeddine Ben Mohamed Ben Mahmoud Zmerli, durant la présente location.

Le présent avis a été publié au Journal « La Presse » en date du 8 juillet 1961.

N° 1274

WIDDAD ATHLETIC TUNISIEN

Nom : Widdad Athletic Tunisien

Objet : Société Omni-Sports.

Siège Social : Tunis Ville

Visa : N° 3.104; du 8 décembre 1960.

N° 1275

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 30 juin 1961 enregistré à Tunis A.C. 1er Bureau, le 6 juillet 1961 Vol. 721, Série Ter, Case 260, Monsieur Umberto

Nifosi, Tailleur-Couturier, demeurant à Tunis, 97, Avenue de Paris a vendu à Messieurs Costantino Lofaso, Tailleur demeurant à Tunis, 25, Rue Abou Kassem Ech-Chabbi et Rosario Bellavia, Tailleur, demeurant à Tunis, 10, Rue Boujellabia, le fonds de commerce de tailleur, à l'enseigne « Pygmalion », exploité dans un immeuble sis à Tunis, 97, Avenue de Paris, appartenant à Madame Veuve Joseph Cohen-Tanugi, avec ses éléments incorporels et le matériel détaillé au dit acte.

Tout créancier du vendeur, pourra, dans les quinze jours à dater de l'insertion qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, faire opposition au paiement du prix entre les mains de MM. Costantino Lofaso et Rosario Bellavia demeurant à l'adresse ci-dessus, où un original de l'acte de vente se trouve déposé.

La dite vente a été publiée au numéro du 8 juillet 1961 du Journal quotidien, « Le Petit Matin ».

Pour extrait

MM. Costantino LOFASO

et Rosario BELLAVIA

N° 1276

AVIS RECTIFICATIF

CESSION DE PORTEFEUILLE DE GERANCE

Par contrat du 15 juin 1961, enregistré à Tunis le 19 juin 1961 Volume 721, Série bis, Case 36, Monsieur Mardochée UZAN demeurant à Tunis 16, rue de Rome a cédé le portefeuille de la Régie UZAN à Monsieur FAR-TOUH H.R. (Victor).

Toute opposition éventuelle peut être faite entre les mains de l'acquéreur, 16 rue de Rome à Tunis, dans les 20 jours de la présente insertion à peine de forclusion. Cet avis a déjà paru sur « La Presse » du 8 juillet 1961.

N° 1.277.

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 1961 enregistré à Tunis A.C.I. le 28 juin 1961, Vol. 721 bis, case 139, la Société à Responsabilité Limitée « S.T.I.M.A. » au capital de 2.000 Dinars a été transformée en Société Anonyme ayant la même dénomination « S.T.I.M.A. ».

SOCIETE TUNISIENNE D'IMPORTATION DE MATERIEL AUTOMOBILE

au capital de 2.000 Dinars

L'acte de transformation qui constitue à la fois les statuts de la Société transformée a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 3 juillet 1961.

OBJET : Toutes opérations commerciales, importation, représentation, achat et vente de motocyclettes, scooters, tracteurs automobiles et matériel agricole et industriel.

SIÈGE SOCIAL : 26, rue du 18 janvier 1952.

DURÉE : du 29 juin 1956 au 31 décembre 2055.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois.

ADMINISTRATION : Conseil d'Administration composé de :

MM. Sadok ABDELMOULA — Hamouda SELLAMI — Abderrazak OUALI — Raymond AZRIA — Mohamed SELLAMI — Mohamed KRIA Abdelhamid BOURICHA, pour une durée expirant le 31 décembre 1965.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
M. Abdelaziz BELGHITH.

M. Hamouda SELLAMI est nommé Président Directeur Général suivant P.V. du Conseil d'Administration en date du 26 juin 1961, enregistré à Tunis et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 6 juillet 1961 avec les pouvoirs définis dans ce procès-verbal.

M. Abderrazak OUALI est nommé par le même Conseil : Directeur Général Adjoint, avec les pouvoirs du Président Directeur Général pour une durée expirant le 31 décembre 1962.

Pour extrait :

Le Président Directeur Général.

N° 1.278.

PREMIER AVIS

Il a été égaré la copie bleue du titre foncier n° 32.483.

Tout détenteur est prié de la rapporter à Maître Salem BAYOUD avocat 8, Boulevard Farhat Hached à Tunis.

Cette insertion est faite en vue d'obtenir la délivrance d'un duplicata du dit titre.

N° 1.279.

PREMIER AVIS

Il a été égaré la copie bleue du titre foncier n° 34.832.

Tout détenteur est prié de la rapporter à Maître Salem BAYOUD avocat 8, Boulevard Farhat Hached à Tunis.

Cette insertion est faite en vue d'obtenir la délivrance d'un duplicata du dit titre.

N° 1.280.

SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE L'ORANGE ET DES PRODUITS AGRICOLES (S.T.O.P.A.)

S.A. au capital de 30.000 Dinars
Siège social : Menzel Bou-Zelfa

AUGMENTATION DE CAPITAL

Suivant délibération du 14 mars 1960 dont copie déposée le 22 mars 1960 au Tribunal de Nabeul et enregistrée à Grombalia le 7 juin 1961, F. 93, C. 818, l'Assemblée générale ex-

traordinaire avait décidé une augmentation de capital de 27.500 dinars, pour porter le capital de 2.500 dinars à 30.000 dinars par l'émission au pair de 5.500 actions de 5 dinars à libérer entièrement à la souscription et avait, sous la condition suspensive de réalisation de la dite augmentation de capital, modifié l'article 6 des statuts concernant le montant de capital et nombre d'actions.

En vertu d'un pouvoir conféré par P.V. du Conseil d'Administration le 22 mars 1961, enregistré à Grombalia le 7 juin 1961, F. 93, C. 817 le Conseil suivant acte du 7 juin 1961 enregistré à Grombalia le 7 juin 1961, F. 93, C. 816, déclaré auprès de Monsieur le Receveur de l'Enregistrement à Grombalia que les 5.500 actions de 5 dinars chacune formant l'augmentation du capital sus-indiqué ont été entièrement souscrites et libérées et que leur montant soit 27.500 dinars ont été intégralement versées par les souscripteurs. A cet acte a été joint la liste des souscripteurs enregistrée.

En outre, la condition suspensive étant réalisée, le délégué déclarait que l'article 6 des statuts est ainsi modifié.

Article 6 : « Le Capital est fixé à la somme de TRENTE MILLE DINARS (30.000 dinars) divisé en six mille actions (6.000) de cinq dinars chacune dont 500 actions formant le capital ordinaire et 5.500 actions émises au pair en vertu de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1960 ».

Deux expéditions du P.V. de déclarations de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1960, du P.V. de la délibération du Conseil du 22 mars 1961, deux listes de souscripteurs et deux expéditions de la déclaration de souscription et versement le tout tel que relaté et enregistré ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Nabeul le 12 juin 1961.

Pour le Conseil d'Administration
M. Ridha CHAHED

N° 1.281.

SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE L'ORANGE ET DES PRODUITS AGRICOLES S.T.O.P.A.

S.A. au capital de 30.000 Dinars

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 28 juillet 1961 à 17 heures au siège du Gouvernorat à Grombalia avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport moral et financier du Conseil d'Administration.

2° Elections de nouveaux Administrateurs pour remplacer les Administrateurs démissionnaires.

3° Projet d'augmentation du capital social.

Les textes des résolutions sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.282.

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET ETANCHES

« ASPHALTE ET DERIVES »

Société Anonyme au Capital de 10.500 Dinars.

Siège Social : Tunis, Rue de Marseille
Passage d'Amico n° 54

Suivant acte s.s.p. en date du 20 juin 1961, enregistré à Tunis le 28 juin 1961, F. 93, C. 817, il a été établi une société anonyme.

Dénomination : Société Tunisienne de Travaux Publics et Etanches « Asphalte et Derives ».

Objet : L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la transformation de l'asphalte, le bitume et tous autres produits servant directement ou indirectement à tous travaux publics, l'étude et la réalisation de tous travaux publics ou particuliers ainsi que de fournitures faisant l'objet d'entreprises générales la construction, la prise en concession de tous travaux publics et particuliers etc... et en général toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Durée : 99 ans.

Siège Social : Tunis, rue de Marseille Passage d'Amico n° 54.

Capital Social : M. Aldo Zampini a fait apport à la société de son fonds de commerce de représentation vente d'asphalte, bitume et goudrons, éléments corporels et incorporels compris le droit au bail etc... sis à Tunis, 12 Rue de Montpellier. En rémunération de cet apport il lui a été attribué 80 actions de 25 Dinars chacune.

Le Capital social est fixé à la somme de Dix Mille Cinq Cents Dinars (10.500) divisé en quatre cent vingt actions (420) de Vingt Cinq Dinars chacune (25) dont 80 entièrement libérées ont été attribués à M. Aldo Zampini en rémunération de son apport en nature et 340 actions de 25 Dinars chacune à souscrire et à libérer le quart lors de la souscription et le surplus suivant les appels de fonds du Conseil d'Administration.

Conseil d'Administration : De trois à douze membres pour deux ans.

Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Adjoint : Le Président du Conseil assure sous sa responsabilité la direction générale de la société. Le Conseil peut lui adjoindre un directeur général adjoint.

Signature Social : Tous les actes de la société sont signés par le Président Directeur Général ou par le Directeur Général Adjoint par délégation écrite.

Commissaire aux Comptes : L'Assemblée nomme un commissaire aux comptes pour Trois ans.

Assemblée Générale : Les actionnaires sont réunis chaque année dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice au jour, heure et local indiqué par l'avis de convocation.

Des assemblées générales peuvent être convoqués par le Conseil d'Administration.

Année Sociale : L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Toutefois le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis la

constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1961.

Répartition des Bénéfices : Sur les bénéfices nets annuels, il est prélevé :

1) 5 % pour le fonds de réserve jusqu'à ce qu'il atteigne le dixième du capital.

2) Les sommes reportées à nouveau.

3) Les réserves constituées en exécution des délibérations de l'assemblée générale.

4) Le solde est reparté comme suit :

a) 10 % au Conseil d'Administration à titre de tantième.

b) 90 % aux

Dissolution. Liquidation : à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale nomme le ou les liquidateurs avec les pouvoirs les plus étendus.

Déclaration de souscription et de versement : au terme d'un acte reçu par M. Le Receveur de l'Enregistrement à Tunis le 28 juin 1961, enregistré le même jour vol. 721, série ter, case 194, le fondateur de la société M. Mohamed Ben Amor a déclaré que les 340 actions de numéraires de 25 dinars chacune ont été entièrement souscrites par neuf (9) personnes et qu'elles ont été libérées du quart en sorte qu'il a été versé au total la somme de deux mille cent vingt Dinars, auquel acte est demeuré annexé un état certifié véritable contenant les noms, profession et domiciles des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et les versements effectués.

Assemblées Constitutives : Il résulte des P.V. des assemblées constitutives tenues par les actionnaires le 29 juin et 3 juillet 1961 (enregistrés à Tunis, le 6 juillet 1961 vol. 721 ter, cases 246 et 245),

a) que la première Assemblée constitutive a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement du 28 juin 1961 et nomme un commissaire à l'effet de vérifier, d'apprécier les apports en nature et leur rémunération et de faire un rapport.

b) que la seconde Assemblée constitutive a adopté les conclusions du commissaire et approuvé les apports en nature et leur rémunération et a nommé comme premiers administrateurs, MM. Mohamed Ben Amor, Aldo Zampini et Hassen Brik et constaté l'acceptation des dites fonctions.

L'Assemblée a nommé M. Mustapha Chatti comme commissaire aux comptes et constate son acceptation.

Elle a approuvé les statuts, et constaté la constitution définitive de la Société.

Bureau du Conseil : Du P.V. de la première délibération, réuni le 3 juillet 1961, à l'issue de la deuxième Assemblée constitutive il appert que le Conseil a nommé comme Président-Directeur Général M. Mohamed Ben Amor et comme Directeur Adjoint chargé de la direction technique, M. Aldo Zampini.

Dépôt : Deux originaux des statuts, deux expéditions de l'acte de souscription et de versement du 28 juin 1961 et de la liste des souscripteurs annexés, deux copies certifiées des P.V. des Assemblées Générales avec le rapport du commissaire deux P.V. de la première réunion du Conseil d'Administration le tout enregistré ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Pour Extraire

Le Conseil d'Administration.

N° 1283

SOCIETE COOPERATIVE DES TRANSPORTS DU NORD

Rue Ibn Khouldoun
BIZERTE

Messieurs les Coopérateurs sont priés d'assister à l'Assemblée extraordinaire que tiendra notre société Coopérative, le 20 juillet 1961, à 9 heures du matin, au siège social, afin de délibérer à l'ordre du jour suivant :

Décisions à prendre par application des dispositions de l'article 43 des Statuts Sociaux.

Etant donné l'importance de l'ordre du jour, la présence de Messieurs les coopérateurs est indispensable.

Pour le Conseil d'Administration

N° 1284

D'un acte s.s.p. en date du 20 juin 1961 enregistré à Tunis A.C.I. le 29 juin 1961, vol. 721, série I, case 221 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis le 30 juin 1961, il appert que M. Simon Zana demeurant à Tunis, 42, avenue M. Berthelot, a cédé 80 parts de 5 D. à M. Mouldi Bouaffar demeurant à Tunis, 1, rue de Zaghouan et 40 parts à M. Mokhtar Bouaffar demeurant à Tunis, Rue Hédi Chaker, 31, relatives à la Société à Responsabilité limitée SOCIETE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES GRAINS, en abrégé, S.I.P.A.G. dont le siège est à Tunis, 12, Avenue M. Berthelot et ce avec les droits y attachés.

Ensuite de ces cessions acceptée par Mme Olga Zarka, épouse Victor Zana seule autre associée demeurant à Tunis, Rue du 18 Janvier 1952, N° 7, la société sus-dite se continue entre cette dernière propriétaire de 80 parts et les cessionnaires pour le nombre de parts acquises.

En outre, M. Mouldi Bouaffar est désigné gérant avec les pouvoirs les plus étendus mais il ne peut faire aucun acte de disposition, ni donner en nantissement le fonds social sans l'accord préalable de la majorité légale des porteurs de parts.

Pour extrait :

Le gérant, Mouldi BOUAFFAR

N° 1285

LIBRAIRIE PAPETERIE
IMPRIMERIE SCIENCES ET ARTS
S.A.R.L. au capital de 6.000 Dinars
Siège social :
16, avenue de Carthage — Tunis

CHANGEMENT DE GERANT

D'une délibération de l'Assemblée Générale des associés de la S.A.R.L. « LIBRAIRIE, PAPETERIE, IMPRIMERIE SCIENCES ET ARTS », en date du 10 juin 1961 (Enregistré à Tunis A.C.I. le 29 juin 1961, Vol. 721 ter, Case 247) et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 3 juillet 1961, il résulte que M. CASTAY Germain a donné sa démission de sa qualité de gérant de ladite Société, que cette démission a été acceptée et qu'à partir du 1^{er} juillet 1961, M. FAVALLORO Renato a été nommé gérant,

avec les mêmes pouvoirs que son prédécesseur.

Pour extrait :
Le Gérant.

N° 1.286.

(Conformément à l'article 5 de la loi N° 59-154 du 7 novembre 1959).

Cette association sportive a été formée à Djemmal, Gouvernorat de Sousse, après visa N° 3.142 de Monsieur Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, en date du 8 décembre 1960.

N° 1.287.

Nom : Croissant Sportif de Redeyef.

Siège social : Redeyef.

But : Omni-sports.

Visa : N° 2.969 du 28 octobre 1960.

N° 1.288.

GAZELLE SPORTIVE

Nom : Gazelle Sportive.

Objet : Société Omni-Sports.

Siège Social : Moularès.

Visa : N° 3.080, Tunis le 8 décembre 1960.

N° 1289

DIVORCE PAR DEFAUT

A la date du 6 juin 1961 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé à la requête de Monsieur Habib Chérif, Adjudant Chef demeurant et domicilié à Marseille, ayant pour Avoué constitué, Maître Charles Laroche dont l'Etude est sise à Marseille, 2 Rue Grignan, un jugement par défaut, réputé contradictoire prononçant le divorce au profit du dit Monsieur Chérif aux torts et griefs exclusifs de son épouse née Zohra Olga domiciliée à Sousse (Tunisie) angle rue Charles-Tauchon, et rue Amor Magroune, villa « Eugénie Trocadéro ».

La présente insertion est faite en vertu des dispositions de l'article 158 bis du Code de Procédure Civile et d'une ordonnance rendue sur requête par Mr. le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 3 juillet 1961.

Le jugement dont s'agit deviendra donc définitif s'il n'est pas frappé d'appel dans le délai d'un mois franc à compter de la présente insertion.

Signé : LAROCHE

Avoué

N° 1290

TRIBUNAL DE COMMERCE

Extrait du Registre du Commerce et des publicités faites à « La Presse » et « Al Amal »

Jugement déclaratif de faillite en date du 1^{er} juillet 1961

Zaïd Boumaiza, commerçant à Kalaa Kebira.

Juge-Commissaire : M. Morel Richard.

Syndic : M. Béchir El Aroui.

C.P. : 6 février 1961.

Avis aux créanciers d'avoir à remettre leurs titres de créances avec bordereaux indicatifs dans la quinzaine

Cabinet de M. Béchir El Aroui, 4, place Farhat Hached, à Sousse.

Faillite : Zaïd Boumaiza, commerçant à Kalaa Kebira.

N° 1.291.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.****J.O.R.T. du Vendredi 14 Juillet 1961****DEUXIEME AVIS**

La copie bleue du titre foncier « Mat-
 ter » N° 15.588 ayant été égarée,
 le propriétaire est prié de la rapporter
 à M^e André Bessis, avocat à Sfax.

La présente insertion est faite en vue
 d'obtenir du Tribunal de 1ère Instance
 de Sfax, la délivrance d'un duplicata du
 dit titre foncier.

N° 1227

**SOCIETE TUNISIENNE
 DE TRAVAUX PUBLICS
 ET ETANCHES**

« ASPHALTE ET DERIVES »

**APPORT
 DE FONDS DE COMMERCE**

1° **ACTE** : P.V. de la deuxième As-
 semblée Générale Constitutive en date
 du 3 juillet 1961, enregistré à Tunis le
 6 juillet 1961, vol. 721 ter case 245.

2° **OBJET** : Apport de fonds de
 Commerce.

3° **APPORTEUR** : Aldo Zampini,
 12 rue de Montpellier, Tunis.

4° **BENEFICIAIRE** : Société Tuni-
 sienne de Travaux Publics et Etanches
 « Asphalte et Dérivés » rue de Mar-
 seille, Passage d'Amico n° 54 Tunis.

5° **FONDS DE COMMERCE** : Na-
 ture : Représentation et vente Asphalte
 bitume et goudrons des Etablissements
 et Mines Ancione Antonino, siège : 12
 rue de Montpellier, Tunis.

6° **OPPOSITIONS** : Délai de vingt
 jours de la présente insertion à faire
 entre les mains de Maître Taoufik ben
 BRAHEM, avocat 4 rue d'Algérie,
 Tunis, domicile élu.

7° **PUBLICATION** : Journal « La
 Presse » n° 7.815 du 11 juillet 1961.

8° **DEPOT** : Original du P.V. pré-
 cité au Greffe du Tribunal de Première
 Instance de Tunis, le 7 juillet 1961 et
 au domicile élu.

Pour extrait :

La Société bénéficiaire.

N° 1.292.

AVIS

Une association sportive dénommée
 « BOULE GAFOURIENNE » est
 agréée en date du 3 janvier 1961 sous
 le n° 3.178. son siège social est à la
 rue Hédi CHAKER, Gafour.

Le Président :

Khaled GADDES.

N° 1.293.

CONSTITUTION DE S.A.R.L.

D'un acte sous seings privés en date
 à Tunis du 28 juin 1961 enregistré à la
 ville le 29 juin 1961 A.C.I. 1^{er} Bu-
 reau Vol. 721 série ter, case 245, il
 résulte que M. Jacques FITOUSSI,
 demeurant à Tunis 1, rue Courbet et
 M^{me} Yvonne COHEN Epouse Albert
 COHEN, demeurant à Tunis 5, rue
 Damrémont, ont constitué entre eux
 une Société à Responsabilité Limitée,
 dénommée « PLACOLUX ».

OBJET : Commerce de bois, plac-
 ges, panneaux, contreplaqués et tous
 articles similaires.

SIEGE SOCIAL : 43, rue des Sa-
 lines, Tunis.

DUREE : DIX ANNEES, commen-
 cant le 28 juin 1961 et finissant le 27
 juin 1971, sauf prorogation par tacite
 reconduction ou dissolution anticipée.

CAPITAL : Mille Dinars (1.000 D.)
 constitué entièrement en espèces,
 divisé en CENT PARTS (100 p) de
 DIX DINARS (10 D) l'une, réparties
 ainsi : M. Jacques FITOUSSI 51 Parts
 et M^{me} Yvonne COHEN épouse Albert
 COHEN 49 Parts.

GERANCE : M. Albert COHEN,
 Commerçant, demeurant à Tunis 5, rue
 Damrémont.

RESERVE EXTRAORDINAIRE :
 Suivant décision des associés.

Deux exemplaires des présentes ont
 été déposés le 30 juin au Greffe du
 Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait.

N° 1.294.

AVIS

Suivant acte s.s.p. enregistré à Tunis
 le 29 juin 1961 N° 331 M. GARNIER
 Eugène Félix, demeurant à Tunis, 30,
 rue du Portugal a cédé à M. Moha-
 med ben ROMDANE, demeurant à
 Tunis, 53, avenue de Carthage, son
 droit au bail des locaux sis à Tunis
 rue du Portugal N° 30.

Faire les oppositions s'il y a lieu par
 acte extrajudiciaire ou lettre recomman-
 dée avec avis de réception entre les
 mains de M^e J. NIZARD, avocat à
 Tunis, 16, rue des Tanneurs, dans les
 20 jours qui suivent la présente inser-
 tion sous peine de forclusion.

La présente publication a été pré-
 cédée d'une insertion au « Petit Matin »
 du 11 juillet 1961.

N° 1.295.

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Suivant contrat enregistré à Tunis, le
 7 juillet 1961 sous le N° 553, la Société
 C.I.T.M.A. a donné en gérance libre à
 Monsieur Brahim Ben Amor Mebarki,
 le fonds de commerce de garage avec

atelier de réparations mécaniques qu'il
 possède à El Menzah.

En conséquence, le locataire sera seul
 responsable tant vis à vis des fournis-
 seurs que de tous tiers, de toutes dettes
 ou engagements de quelque nature qu'ils
 soient qui pourraient être contractés à
 l'occasion de l'exploitation du dit fonds.

N° 1296

Suivant acte s.s.p. en date du 5 juillet
 1961, enregistré à Tunis A.C.I. le 6 juil-
 let 1961, Vol. 721, Case 390, Mr. Salo-
 mon SARFATI, demeurant à Tunis, 9,
 Rue Deguesclin, a donné en location
 (gérance libre) à M. Gaston ASSAL de-
 meurant à Tunis, 17, Rue Hoche son
 fonds de commerce de chaussures ex-
 ploité sous l'enseigne « TIGRIS », à Tu-
 nis, 9, Avenue Habib Thameur, ensemble
 tous les éléments corporels et incorpo-
 rels à l'exception des marchandises.

Le dit fonds est dorénavant exploité
 au nom, au profit et aux risques et pé-
 rils exclusifs de Mr. ASSAL.

Le présent avis a été publié au Jour-
 nal « La Presse » de Tunisie, le 8 juil-
 let 1961.

Pour extrait

ASSAL Gaston.

N° 1297

A V I S

D'un acte sous seings privés en date
 à Tunis du 21 juin 1961 enregistré même
 ville A.C.I. Vol. 721 Ter, Case 181, le
 26 juin 1961, il résulte que le capital de
 la Société à Responsabilité Limitée,
 « L'ENTREPRISE IMMOBILIERE »
 au capital de 24.000 Dinars dont le si-
 ège social est à Tunis, 26, Rue d'Angle-
 terre a été porté à 66.400 Dinars par
 incorporation à concurrence de 42.400
 Dinars de la réserve de réévaluation tel-
 le que figurée au bilan arrêté au 31 dé-
 cembre 1960.

Pour représenter cette augmentation
 de capital le taux nominal de chaque
 part fixé primitivement à 24 Dinars, a
 été porté à la somme de 66,400 Dinars

L'article 6 des statuts a été modifié
 en conséquence.

Deux exemplaires de l'acte précité du
 21 juin 1961 ont été déposés le 28 juin
 1961 au Greffe du Tribunal de Première
 Instance de Tunis.

N° 1298

*Etude de M^e ALI BEN REDJEB, Avocat
 près les Tribunaux Tunisiens, rue Si-
 di Ali Karray, Sfax.*

VENTE.

De neuf parcelles de terre et de
 deux chambres, l'une ouvrant à l'Est et

la seconde ouvrant au Sud, le tout sis, à Mellita, Délégation de Kerkennah, Gouvernorat de Sfax.

En vertu de la saisie immobilière à laquelle il a été procédé par les soins de M^e Mahmoud KAMOUN Huissier Notaire à Sfax, il sera procédé à la vente des immeubles désignés ci-après, le samedi sept octobre 1961, à neuf heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance à Sfax, et au dernier enchérisseur.

Poursuivant : Mohamed ben Mohamed ben El Hadj FARHAT, agissant pour le compte de sa fille mineure Najia, demeurant tous à Mellita, Délégation de Kerkennah, Gouvernorat de Sfax.

Partie saisie : Ameer ben Mohamed BOULILA, cultivateur, demeurant au cheikhat de Mellita, Délégation de Kerkennah, Gouvernorat de Sfax.

DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE :

1^o Une parcelle complantée de 10 vignes, sise à Kerkennah Kebira, Ouled Bouali, ayant pour limites : au Sud une route dite el Hamia, à l'Est, une terre complantée en vignes, appartenant aux héritiers de Hadj Ali ben Moussa, dont son fils Ahmed, au Nord, une parcelle complantée en vignes appartenant à Khalifa ben Ali Boulila et à l'Ouest une parcelle complantée en vignes appartenant à Makhlouf Triki.

2^o Un palmier sis au lieu connu sous le nom de Henchir Salem, ayant pour limites : au Sud, un terrain complanté en palmiers appartenant à Ali ben Ali ben Mohamed Khelifa, à l'Est, une parcelle complantée en palmiers appartenant à Salah ben Mohamed Boulila, au Nord, une route et au delà une parcelle complantée en palmiers appartenant à Mouaddeb ben Mohamed ben El Hadj et à l'Ouest le même.

3^o Une parcelle complantée de palmiers, sise au même lieu, ayant pour limites : au Sud, une parcelle complantée en palmiers appartenant à Salah ben Hamda, à l'Est une parcelle complantée en palmiers appartenant à Ahmed ben Mohamed ben Hamida, au Nord, une parcelle complantée en palmiers appartenant à Ahmed Kamoun, à l'Ouest, une parcelle complantée en palmiers, appartenant à Salah ben Hamda.

4^o Une parcelle de terre dite CHARRAA KEBILI, renfermant palmiers sise au dit lieu et ayant pour limites : au Sud, une parcelle de terre complantée en palmiers appartenant aux héritiers de Hadj Ali ben MOUSSA dont son fils Hamda, à l'Est, une terre complantée en palmiers appartenant à Hassen ben Salem Kamoun, au Nord, une parcelle complantée en palmiers appartenant à El Aroussi ben Mohamed Rabah et à l'Ouest une parcelle complantée en palmiers appartenant à Mohamed ben Saïd;

5^o Un Feddane dit el Aed, sis au même lieu ayant pour limites : au Sud, une parcelle complantée en palmiers appartenant à Mohamed Hamida, à l'Est, une parcelle complantée en palmiers appartenant à Mansour ben Hassine Gharsallah, au Nord, une parcelle complantée en palmiers appartenant à Salah ben Mohamed Boulila et à l'Ouest une parcelle complantée en palmiers, appartenant à Abdallah ben Mohamed ben El Hadj.

6^o Un jardin sis au lieu dit Oued El Allouche, renfermant quatre figuiers ayant pour limites : au Sud une parcelle complantée en figuiers appartenant à Mohamed ben Hassine ben El Hadj, à l'Est, une parcelle complantée en figuiers, appartenant aux héritiers de Hadj Ali ben Moussa dont son fils Hamda, au Nord, une route et au delà une parcelle complantée en figuiers, appartenant à Hassine ben Younés et à l'Ouest des figuiers appartenant à Ali.

7^o Une chambre ouvrant à l'Est, se à Mellita, ayant pour limites : au Sud, une maison appartenant à Omrane ben Ali Hamida, à l'Est, la maison appartenant à Mohamed ben Hassen ben El Hadj, au Nord, une parcelle en terre nue appartenant aux héritiers de Ahmed ben El Hadj dont son fils Mohamed et à l'Ouest une maison appartenant à Salah ben Mohamed Boulila.

8^o Une chambre ouvrant au Sud, sise au dit lieu et ayant pour limites : au Sud, un terrain nu appartenant à Tahar ben Mohamed Hamida, à l'Est la maison appartenant à Mohamed ben Amor Boulila, au Nord, la maison appartenant à Salah ben Mohamed ben El Hadj et à l'Ouest une maison appartenant à Mohamed ben Salah Boulila.

9^o 4 Kjrats de « Madet » Ouled Ali à la mer de Sidi Youcef et ayant pour limites : au Sud, la Charfia de Tahar, à l'Est, le bord de la mer, au Nord, la Charfia de Hamida et à l'Ouest le large.

10^o Une parcelle complantée en figuiers et vignes situé à Djazira et ayant pour limites : au Sud, des vignes et des figuiers appartenant à Mohamed ben Ali Charrad, à l'Ouest, une terre complantée en figuiers et en vignes appartenant à Ali ben Mohamed Soussi, au Nord, un terrain complanté en vignes et figuiers appartenant à Ali Charrad.

11^o Une parcelle complantée en palmiers sise à El Djazira au lieu dit « Maaterkia » et ayant pour limites : au Sud, un terrain complanté en palmiers appartenant à Mohamed ben Mansour ben Hmid, à l'Est, un terrain appartenant à Nasr ben Ali el Adjimi, au Nord, un terrain complanté en palmiers appartenant à Abdallah ben Hassen El Melliti et à l'Ouest un terrain complanté en palmiers appartenant à Hamouda ben Ali El Othmani.

Toutes les propriétés (parcelles de terre et chambres) sont situées dans le périmètre de la Délégation de Kerkennah Gouvernorat de Sfax à l'exception du premier immeuble lequel est situé au cheikhat des Ouled Bouali Délégation de Kerkennah, Gouvernorat de Sfax.

Mise à prix : CENT CINQUANTE SIX DINARS NEUF CENTS MILLIMES.

Pour tout renseignement s'adresser à l'étude de M^e Ali ben REJEB, Avocat à Sfax, poursuivant la vente ou au Greffe du Tribunal où le cahier des charges se trouve déposé.

REMARQUE : Toute personne désirant participer aux enchères doit être munie, en ce qui concerne les propriétés à caractères agricole d'une autorisation de M. le Gouverneur de Sfax, tel que prévu par la loi.

L'Avocat Poursuivant :

N^o 1.299.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SFAX

Avis aux créanciers

Les créanciers du règlement judiciaire de Mohieddine CHERFI à SFAX sont avisés que la séance concordataire est fixée au 19 juillet 1961 à 11 heures au Palais de Justice, Immeuble Chéour Avenue Hédi Chaker, à SFAX.

Le Greffier

N^o 1.300

PREMIER AVIS

Il a été égaré la copie bleue du titre Foncier n^o 249.190 dénommée « Lucette VII ». Prière à son détenteur de la rapporter à Maître Abderrahman Fourati, Avocat, Avenue Hédi Chaker à Sfax.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir un duplicata de ladite copie bleue.

N^o 1.301

CONSTITUTION DE SOCIETE

S. A. R. L.

1 **Acte :** Acte sous seing privé en date à Tunis, du 1^{er} juillet 1961, enregistré à Tunis, Vol. 721 Ter, Case 217.

2 **Forme :** Société à Responsabilité Limitée.

3 **Dénomination :** Etablissements Badri-SARL.

4 **Objet :** Fabrication et commercialisation des manches à outils et tous objets en bois, y compris les meubles et la menuiserie; importation et exportation de matières premières, de machines outils d'outillages, de pièces accessoires et d'articles de quincaillerie pour la menuiserie et l'ébénisterie; Exploitation forestière; étude de projets d'installations d'usines avec facultés de participation.

5 **Sège Social :** Tunis, 7, rue de Sousse transférable.

6 **Gérance :** Cogérance, Messieurs Hamida Badri et Nouredine Badri avec les pouvoirs les plus étendus.

7 **Capital Social :** Mille (1.000) Dinars, divisé en 100 parts de 10 Dinars, entièrement libérées.

8 **Réserves :** Possibilité de création de réserves et de report à nouveau.

9 **Dépôt :** Deux originaux de l'acte constitutif ont été déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Tunis le 4 juillet 1961.

10 **Durée :** Quinze ans à compter du 1 juillet 1961, renouvelable par tacite reconduction, sauf dissolution anticipée.

N^o 1.302

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 30 juin 1961, enregistré dite ville le 7 Juillet 1961, Vol. 721, Série bis, Case 348, il appert que M. Clément d'Isaac Calvo, demeurant à Tunis, 23, Rue Lafayette, a vendu à M. Mokhtar ben Zid ben M'Hamed, demeurant à Hammam-Lif, 1, Rue Habib Thameur, son fonds de commerce de pâtisserie et

sorbetterie, boissons fraîches sis à Tunis, 120, Avenue de Paris.

Election de domicile est faite chez Me I.H. Bismuth, Avocat à Tunis, 8, Rue de Suède, dépositaire d'un original, entre les mains duquel les oppositions seront reçues dans les vingt jours à compter du présent.

Le présent avis a été publié dans le journal « Le Petit Matin » du 11 juillet 1961.

Pour extrait :

N° 1.303

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 31 décembre 1960, enregistré le 6 juillet 1961, Vol. 721 ter, Case 243, il appert que la Société en nom collectif Attal et Lellouche Vévavix, dont le siège est à Tunis, 33, Rue Bab Carthagène, ayant pour objet le commerce de verres à vitres, glaces, peinture et droguerie a été dissoute et que M. Joseph Attal a été nommé liquidateur.

Deux exemplaires dudit contrat ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis, le 10 juillet 1961.

N° 1.304

AVIS

D'un acte s.s.p. en date du 1er juillet 1961 enregistré à Tunis A.C. 2ème bureau le 5 juillet 1961 n° 457, il appert que la S.A.R.L. « MEUBLES DE STYLE » dont le siège est à Tunis, 7, rue de Hollande, a cédé à la Société Marseillaise de Crédit le bénéfice de son contrat de location concernant un local à usage commercial sis à Tunis 7, rue de Hollande.

Ben que cette cession ne constitue nullement une cession de fonds de commerce, les créanciers de la S.A.R.L. « MEUBLES DE STYLE » pourront faire opposition entre les mains de Me Tristan Bodoy, Avocat à la Cour, 2, place de la Monnaie à Tunis dans les vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, à peine de forclusion.

N° 1.305

AVIS

D'un acte s.s.p. en date du 5 juillet 1961 enregistré à Grombalia le 6 juillet 1961 folio 2, case 955, il appert que M. Salah ABBES, demeurant à Bir Bou Rekba et M. Gaston CAZALIS, demeurant au même lieu, ont formé une association ayant pour objet l'exploitation d'un café-restaurant sis au lieu dit « Golfe-Plage », route G.P.I. km 63 pour une durée de 2 années à dater du 15 juillet 1961; la gérance est confiée à M. Salah ABBES.

Pour extrait.

N° 1.306.

« ETABLISSEMENTS RECTIF »

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 396 dinars

Siège Social : 7, rue Pierre Curie

— TUNIS —

Registre du Commerce N° 7.595

Suivant acte s.s.p. en date du 20 juin 1940, enregistré à Tunis A.C. I, le 31 mai 1941, série ter case 124 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 10 juillet 1961, les associés ont :

1° Transféré le siège social à Tunis, 10, rue Arago;

2° Fixé le traitement des gérants;

3° Décidé de prélever sur les bénéfices, après dotation de la réserve légale, une somme à déterminer chaque année pour la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire;

— Modifié en conséquence les articles 4, 19 et 28 des statuts.

Les Gérants :

N° 1.307.

« OMNIUM CHIMIQUE TUNISIEN »

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 1.000 Dinars

porté à 3.000 dinars

Siège Social : 62, rue de Portugal
TUNIS

Registre de Commerce N° 27.322

Suivant acte s.s.p. en date à Paris, du 23 juin 1961, enregistré à Tunis A.C.I. le 8 juillet 1961, Vol. 721, série I, case 373, les associés ont :

1° Augmenté le capital social de deux mille dinars pour le porter à trois mille dinars par la création de quatre cents parts nouvelles de cinq Dinars chacune, numérotées de 201 à 600, intégralement libérées en numéraire et modifié en conséquence l'article 7 des statuts;

2° Transféré le siège social au N° 5 de l'avenue de Carthage, à Tunis.

Deux exemplaires du dit acte ont été déposés le 11 juillet 1961, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Pour extrait :

Les Gérants :

N° 1.308.

AVIS

Par acte s.s.p. du 26 juin 1961, enregistré à Tunis, le 7 juillet 1961, Vol. 721 case 408 et déposé le 12 juillet 1961, au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, a été constituée la Société à responsabilité limitée « ABDOL & Co », ayant pour objet, l'exploitation commerciale du fonds de commerce de café-bar-restaurant, situé à la Goulette, 30, avenue Franklin Roosevelt dénommé « CAFE DES AMIS », appartenant indivisément à Messieurs Abdol Abdel Ouahab, Attal Raymond et Bismuth Charles.

Capital social : 1.100 dinars constitué comme suit :

a) A concurrence de 900 dinars par un apport du fonds de commerce sus-indiqué,

b) Et à concurrence de 200 dinars par des apports en espèces entièrement versées, divisé en 220 parts sociales de 5 dinars chacune et attribuées :

— A M. Abdol Abdel Ouahab, à concurrence de cent dix parts, ci..... 110 parts

— A M. Attal Raymond, cinquante-cinq parts, ci.... 55 —

— A M. Bismuth Charles cinquante-cinq parts, ci. 55

Le Siège social est à la Goulette, 30, avenue Franklin Roosevelt, et transférable, par décision extraordinaire des associés.

Sa durée de ce jour au 31 mai 1962 avec faculté de tacite reconduction.

Le Gérant désigné est M. ABDOL Abdel Ouahab, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes relatifs à son objet. Tous autres actes ne relevant pas de l'exploitation commerciale du dit fonds de commerce; ne pourront être valablement réalisés que du consentement exprès et écrit des associés.

Après prélèvement de la réserve légale de 5 % sur les bénéfices, les associés pourront affecter tout ou partie du solde en réserves extraordinaires.

N° 1.309.

AVIS

D'un acte s.s.p. du 26 juin 1961, enregistré à Tunis, A.C.I. le 7 juillet 1961, vol. 721 bis, case 350, il appert que M. Bismuth Charles, demeurant à la Goulette, 20, avenue Habib Bourguiba, a vendu à M. Abdol Abdel Ouahab, demeurant à Tunis 6, passage Ribet, la moitié indivise du fonds de commerce sis à la Goulette, 30, avenue Franklin Roosevelt dénommé « CAFE DES AMIS », comprenant les éléments incorporels et corporels à l'exception de la licence d'exploitation et ce, au prix et conditions indiqués au dit acte.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours de la présente insertion, entre les mains de l'acquéreur, 6, passage Ribet, à Tunis.

Le présent avis a été publié au journal « La Presse » du 14 juillet 1961.

N° 1.310.

AVIS

D'un acte s.s.p. du 26 juin 1961, enregistré à Tunis A.C.I. le 7 juillet 1961 Vol. 721 ter case 265, il appert que M. Bismuth Charles, demeurant à la Goulette 20, av. Habib Bourguiba, a vendu à M. Attal Raymond, demeurant à la Goulette, 17, avenue Franklin Roosevelt, le quart indivis du fonds de commerce sis à la Goulette, 30, avenue Franklin Roosevelt dénommé « CAFE DES AMIS », comprenant les éléments incorporels et corporels à l'exception de la licence d'exploitation et ce, aux prix et conditions indiqués au dit acte.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours de la présente insertion, entre les mains de l'acquéreur, 17, avenue Franklin Roosevelt à la Goulette.

Le présent avis a été publié au journal « La Presse » du 14 juillet 1961.

N° 1.311.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).)*

M. Salem ben Ahmed ben Hadj Has-
sen Bannour, cultivateur, né à Akouda,
y demeurant, Délégation de Sousse Nord,
Gouvernorat de Sousse, de Nationalité
Tunisienne, porte à la connaissance du
public qu'il possède les parcelles de ter-
re ci-après indiquées : Un lot terrain,
sis au lieu dit : « Fidh Dar Fecha »,
forêt d'Akouda, d'une superficie de
2.954 mètres carrés, complantée de 54
pieds d'oliviers, 65 pieds de jeunes oli-
viers, 1.660 grenadiers, 82 arbres frui-
tiers, 20 figuiers, 20 abricotiers, 30 pa-
lmiers, 6 mûriers et 6 nelfiers, délimitée :

Au Sud : Par Bouraoui ben Zahrouni
Bannour, d'une part et le restant les
héritiers de Souay Khlaf;

A l'Est : Héritiers Souay Khlaf;

Au Sud : Abdesselam Bannour;

A l'Ouest : Le P.G.

Il ajoute qu'il exerce seul cette
possession de bonne foi sans trouble de
la part de qui ce soit depuis au moins
cinq années successives avant la pro-
mulgation de la loi susvisée N° 59-131,
et qu'il entend se prévaloir des disposi-
tions de cette loi en vue d'obtenir un
certificat de possession.

En conséquence, il appartient à qui-
conque aurait une opposition à for-
muler à ce sujet, de s'adresser au siège
du Gouvernorat du dit lieu dans un délai
d'un mois à compter de la date d'in-
sertion du présent avis au Journal Of-
ficiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).)*

M. Salem ben Ahmed ben Hadj Has-
sen Bannour, cultivateur, né à Akouda,
y demeurant, Délégation de Sousse Nord,
Gouvernorat de Sousse, de Nationalité
Tunisienne, porte à la connaissance du
public qu'il possède les parcelles de ter-
re ci-après indiquées : Un lot terrain,
sis au lieu dit : « Fidh Dar Fecha »,
2.304 mètres carrés environ, complantée
de 16 pieds d'oliviers et 340 pieds de
grenadiers âgés de 20 ans environ, la
moitié d'un puits et eau du Sahel, limi-
tée :

Au Sud, au Nord et à l'Ouest : Par
Bouraoui ben Zahrouni Bannour;

A l'Est : Par la route de Kalaâ Es-
Seghira.

Il ajoute qu'il exerce seul cette pos-
session de bonne foi sans trouble de la
part de qui ce soit depuis au moins
cinq années successives avant la pro-
mulgation de la loi susvisée N° 59-131,
et qu'il entend se prévaloir des disposi-
tions de cette loi en vue d'obtenir un
certificat de possession.

En conséquence, il appartient à qui-
conque aurait une opposition à for-
muler à ce sujet, de s'adresser au siège

du Gouvernorat du dit lieu dans un délai
d'un mois à compter de la date d'in-
sertion du présent avis au Journal Of-
ficiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).)*

M. Mohamed ben Hadj Abdelhafidh
El Ferjani, agriculteur, demeurant au
Cheikhhat de Sidi Messaoud, Délégation
de Ksour-Essaï, Gouvernorat de Sousse,
né à Sidi Messaoud, Nationalité Tuni-
sienne, porte à la connaissance du pu-
blic qu'il possède les parcelles de terre
ci-après indiquées : la totalité d'un lot
de terrain, sis à El Ariana, forêt de Si-
di Messaoud, d'une superficie de 16 ha.
environ, complantées de 410 pieds de je-
unes oliviers, âgés de 15 ans et 4 hecta-
res destinés aux cultures maraichères, un
puits et des arbres fruitiers (figuiers,
grenadiers, amandiers et abricotiers, dé-
limitées :

Au Sud : Par Ali ben Khelifa El
Ouslati, d'une part et sur le restant Mo-
hamed ben Abdesselam Romdhane et
autres;

A l'Est : Taieb ben Hadj Mohamed
El Ouslati et Salah ben Abdesselam
Omrane;

Au Sud : Par Mohamed ben Hadj
Mohamed ben Rehouma et Souayah
ben Fredj ben Meftah;

A l'Ouest : Par Hassine Chabbah et
consorts.

Il ajoute qu'il exerce seul cette pos-
session de bonne foi sans trouble de la
part de qui ce soit depuis au moins
cinq années successives avant la pro-
mulgation de la loi susvisée N° 59-131,
et qu'il entend se prévaloir des disposi-
tions de cette loi en vue d'obtenir un
certificat de possession.

En conséquence, il appartient à qui-
conque aurait une opposition à for-
muler à ce sujet, de s'adresser au siège
du Gouvernorat du dit lieu dans un délai
d'un mois à compter de la date d'in-
sertion du présent avis au Journal Of-
ficiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).)*

Messieurs Ahmed et Mohamed, fils
de Hadj Mohamed Zouaghi et Moha-
med El Hadi ben Ahmed Zouaghi, les
deux premiers agriculteurs et le troisi-
ème Secrétaire de Gouvernorat, tous de
Nationalité Tunisienne, nés à Moknine,
y demeurant, Délégation de Moknine,
Gouvernorat de Sousse, portent à la
connaissance du public qu'ils possèdent
les parcelles de terre ci-après indiquées :
la totalité d'un lot de terrain destiné à
l'ensemencement et aux cultures marai-
chères, complantées d'oliviers et d'ar-
bres fruitiers d'une superficie de 1.300
mètres carrés, délimitées :

Au Sud : Par la route de Beni Has-
sen;

A l'Est : Fatma bent Brahim B'har El
Mokni;

Au Sud : Habous et route de Djem-
mal;

A l'Ouest : Héritiers Hadj Amor ben
Dhia et Amor ben Mohamed Chaïb, la
dite parcelle est située au lieu dit Ech-
Chaâba, près Oued El Ghessil à Mok-
nine.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette
possession de bonne foi sans trouble de
la part de qui ce soit depuis au
moins cinq années successives avant la
promulgation de la loi susvisée N° 59-
131, et qu'ils entendent se prévaloir des
dispositions de cette loi en vue d'obtenir
un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à qui-
conque aurait une opposition à for-
muler à ce sujet, de s'adresser au siège
du Gouvernorat du dit lieu dans un délai
d'un mois à compter de la date d'in-
sertion du présent avis au Journal Of-
ficiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).)*

Messieurs Hédi, Mohamed et Tahar,
fils Cheikh Farhat ben Amor ben Mo-
hamed, demeurant à Henchir El Alem,
Délégation de Sbikha, Cheikhhat d'El
Alem, Gouvernorat de Kairouan, Natio-
nalité Tunisienne, Profession Agricul-
teurs, portent à la connaissance du pu-
blic qu'ils sont en possession d'une par-
celle de terre dénommée « Nefaidh »,
d'une contenance de 29 ha. de terre nue,
délimitée :

A l'Est : Héritiers Belgacem ben Ka-
der;

A l'Ouest : Héritiers Ali ben Salah;

Au Sud : Terrain appartenant à Za-
ouch ben Hedili;

Au Nord : Route.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette
possession de bonne foi sans trouble de
la part de qui ce soit depuis au
moins cinq années successives avant la
promulgation de la loi susvisée N° 59-
131, et qu'ils entendent se prévaloir des
dispositions de cette loi en vue d'obtenir
un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à qui-
conque aurait une opposition à for-
muler à ce sujet, de s'adresser au siège
du Gouvernorat du dit lieu dans un délai
d'un mois à compter de la date d'in-
sertion du présent avis au Journal Of-
ficiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION*(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).)*

Messieurs Hédi, Mohamed et Tahar,
fils Cheikh Farhat ben Amor ben Mo-
hamed, demeurant à Henchir El Alem,
Délégation de Sbikha, Cheikhhat d'El

Alem, Gouvernorat de Kairouan, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteurs, portent à la connaissance du public qu'ils sont en possession d'une parcelle de terre dénommée « Dreaâ », d'une contenance de 11 ha. de terre nue, délimitée :

A l'Est : Route;

A l'Ouest : Terre des héritiers Amor ben Mohamed;

Au Sud : Héritiers Ali ben Amor;

Au Nord : Héritiers Ali ben Amor, d'une part terrain de Zaouch ben Hedili

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

Messieurs Hassen et Maoui, fils de Ali ben Amor ben Farhat, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Henchir El Alem, Délégation de Sbikha, Cheikhat d'El Alem, Gouvernorat de Kairouan, portent à la connaissance du public qu'ils sont en possession d'une parcelle de terre dénommée « Regba connue El Garaâ » d'une contenance de 20 ha. de terre nue, délimitée :

A l'Est : Béchir ben Mohamed ben Amor;

A l'Ouest : Terre Mahmoud ben Ahmed;

Au Sud : Béchir ben Mohamed ben Amor;

Au Nord : Route publique pour Tunis.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

Messieurs Hassen et Maoui, fils de Ali ben Amor ben Farhat, Nationalité

Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Henchir El Alem, Délégation de Sbikha, Cheikhat d'El Alem, Gouvernorat de Kairouan, portent à la connaissance du public qu'ils sont en possession d'une parcelle de terre dénommée « Regba connue Essania », d'une contenance de 16 ha. complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Oued Nabhana et terre pour héritiers ben Hafsia;

A l'Ouest : Oued Nabhana;

Au Sud : Henchir El Alem;

Au Nord : Oued Nabhana.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

Messieurs Hassen et Maoui, fils de Ali ben Amor ben Farhat, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Henchir El Alem, Délégation de Sbikha, Cheikhat d'El Alem, Gouvernorat de Kairouan, portent à la connaissance du public qu'ils sont en possession d'une parcelle de terre dénommée « Regba connue Saceouma », d'une contenance de 8 ha. de terre nue, délimitée :

A l'Est : Oued Nabhana;

A l'Ouest : Terre des héritiers Ahmed ben Amor;

Au Sud : Oued Nabhana;

Au Nord : Terre des héritiers Ahmed ben Amor ben Farhat.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

M. Ali ben Abderrahman ben Kacem El Abdi, Nationalité Tunisienne, Profes-

sion Agriculteur, demeurant à Henchir El Meraggab, Délégation de Ousseltia, Cheikhat de Ouled El Hadj Kaoub, Gouvernorat de Kairouan, d'une contenance de 7 ha. complantée d'oliviers, délimitée :

A l'Est : Mohamed Salah ben Hamouda;

A l'Ouest : Taieb ben Ali ben Taieb;

Au Sud : Belgacem ben Hadj Salah;

Au Nord : Taieb ben Abderrahmen ben Kacem.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

M. Mohamed ben Ahmed ben Amor Souiden, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Sidi Amor Bou-Hadjela, Délégation de Sidi Amor Bou-Hadjela, Cheikhat de Sidi Amor Bou-Hadjela, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre, d'une contenance de 6 ha. de terre nue, délimitée:

A l'Est : Ahmed ben Khelifa Souiden;

A l'Ouest : Issaoui ben Ahmed ben Romdani;

Au Sud : Om-El Khire bent Ali;

Au Nord : Route de Sidi Bouzid et Kairouan.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

M. Mohamed ben Mabrouk ben Ahmed El Methnani, Nationalité Tunisienne, Professions Cafetier et Agriculteur,

demeurant à Keblija à Kairouan, sis à Henchir El Hajar, Délégation de Sidi Amor Bou-Hadjela, Cheikhath de Sidi Amor Bou-Hadjela, Gouvernorat de Kairouan, d'une contenance de 18 ha., complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Ali ben Ahmed ben Sliman;
A l'Ouest : Romdane ben Amor ben Mabrouk;

Au Sud : Romdane ben Mohamed ben Amor Abaja;

Au Nord : Naffi ben Ali ben Mabrouk.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379))

Messieurs Boularès Ahmed et Salah, fils Ali ben Ahmed ben Ali Boughoula El Methnani, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Henchir Bonidaria, Délégation de Sidi Amor Bou-Hadjela, Cheikhath de Sidi Amor Bou-Hadjela, Gouvernorat de Kairouan, portent à la connaissance du public qu'ils ont la possession de la totalité de la parcelle de terre dénommée : « Henchir Boujdaria, d'une contenance de 25 ha. de terre nue, délimitée :

A l'Est : Miloud ben Salem ben Salah Boughoula;

A l'Ouest : Hassen ben Amara ben Ahmed ben Afita;

Au Sud : Sassi ben Ali ben Belgacem;

Au Nord : Aneur ben Hedili ben Chablia.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

M. Aneur ben Hedili ben Chablia El Methnani, Nationalité Tunisienne, Pro-

fession Agriculteur, demeurant à Henchir Boujdaria, Délégation de Sidi Amor Bou-Hadjela, Cheikhath de Sidi Amor Bou-Hadjela, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il a la possession de la totalité de la parcelle de terre dénommée : « Henchir Boujdaria », d'une contenance de 15 ha., complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Salah ben Ahmed ben Ali Boughoula;

A l'Ouest : Mohamed ben Ammar ben Amor Boughoula;

Au Sud : Ahmed ben Ali Boughoula;

Au Nord : M'hamed ben Mohamed ben Bou-Ali Aouina.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

M. Amor ben Ammar ben El Aouak Dihinaoui El Ghidaoui, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Henchir El Bev, Délégation de Sidi Amor Bou-Hadjela, Cheikhath de Sidi Amor Bou-Hadjela, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il a la possession de la totalité de la parcelle de terre dénommée : « Henchir El Bey », d'une contenance de 15 ha. complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Ammar ben Ali ben Farhat;

A l'Ouest : Mohamed ben Salah ben Farhat;

Au Sud : Farhat ben Salah ben El Aouak;

Au Nord : Ammar ben Farhat ben El Falah.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

M. Mohamed ben Ali ben Amor ben Salma El Methnani, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur à Henchir Echcharaâ, Délégation de Sidi Amor Bou-Hadjela, Cheikhath Ennasr, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il a la possession de la totalité de la parcelle de terre dénommée : « Henchir Echcharaâ » de 14 ha. complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Salah ben Ali ben Salma;

A l'Ouest : Ali ben Mohamed Salah ben Anès;

Au Sud : Salah ben Ali ben Salma;

Au Nord : Ali ben Hedili ben Garoui.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

M. El Ajemi ben Ammar ben Khelifa Rebaï, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur à Henchir Zeraïba, Délégation de Kairouan, Cheikhath de Khazazia, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il a la possession de la totalité de la parcelle de terre, dénommée : « Henchir Zeraïba » de 6 ha. complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Belgacem ben Amor ben Aoune;

A l'Ouest : Abdessalem ben Mabrouk ben Ahmed;

Au Sud : Mohamed ben Alaya ben Belgacem;

Au Nord : Société Zeraïba et Amor ben Ammar.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

EN VENTE :

	PRIX
Conventions Franco-Tunisiennes du 3 juin 1955...	1 Dinar.
Code de la Nationalité Tunisienne.....	0 D, 060
Régime de Prévoyance.....	0 D, 250
Abolition des Habous 1958.....	0 D, 015
Loi Municipale (Mise à jour au 1 ^{er} avril 1960)....	0 D, 100
Loi Electorale.....	0 D, 050
Statut de la Fonction Publique.....	0 D, 075
Régime des Pensions Civiles et Militaires.....	0 D, 075
Tableau de Concordance des Années Hégériennes et Grégoriennes.....	1 Dinar.
Le Nouveau Tarif des Douanes.....	1 Dinar.
Rectificatif au Nouveau Tarif des Douanes....	0 D, 020
Recensement général de la population 1956.....	0 D, 450

	PRIX
Table des Matières Année 1957.....	0 D, 100
— — 1958.....	0 D, 100
— — 1959.....	0 D, 100
Table Chronologique 1958 (1 ^{er} semestre).....	0 D, 060
— — (2 ^e semestre).....	0 D, 060
Table Chronologique Année 1959.....	0 D, 100
Indemnités des personnels de l'Etat et des Com- munes.....	0 D, 200
Débats de l'Assemblée Nationale.....	0 D, 050
Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.....	0 D, 050
Arrêté portant résumé des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957, relative au régi- me de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.....	0 D, 060
Sécurité Sociale.....	0 D, 075

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)